

SYNTHÈSE

français  
english  
español  
deutsch  
português

# 02 Le travail en juridiction : une analyse pluridisciplinaire

ANNE-SOPHIE DE LAMARZELLE  
VALÉRIE SAGANT

AVEC LA COLLABORATION DE  
MÉLANIE VAY

NOVEMBRE 2024

 Institut des Études  
et de la Recherche  
sur le Droit et la Justice



ÉTUDE

# **LE TRAVAIL EN JURIDICTION : UNE ANALYSE PLURIDISCIPLINAIRE**

Directrice de la publication :  
Valérie Sagant

Coordination et rédaction :  
Anne-Sophie de Lamarzelle, Valérie Sagant  
et Mélanie Vay

Suivi d'édition :  
Xavier Cayon et Léa Delion

Direction artistique et maquette :  
Isabelle Chemin

Secrétariat de rédaction :  
Coralie Manant

Traduction :  
Alpha Trad

Relecture :  
Hannah Bormann, Oona Cox, Nicolas Garcette

Impression : @Print – Novembre 2024



**Le travail en juridiction :  
une analyse  
pluridisciplinaire**

AVANT-PROPOS ET SYNTHÈSE

05

**Court work:  
a multidisciplinary  
analysis**

FOREWORD AND SUMMARY

27

**El trabajo en  
jurisdicción: un análisis  
multidisciplinar**

PREFACIO Y RESUMEN

49

**Die arbeit in der  
Gerichtsbarkeit: eine  
multidisziplinäre**

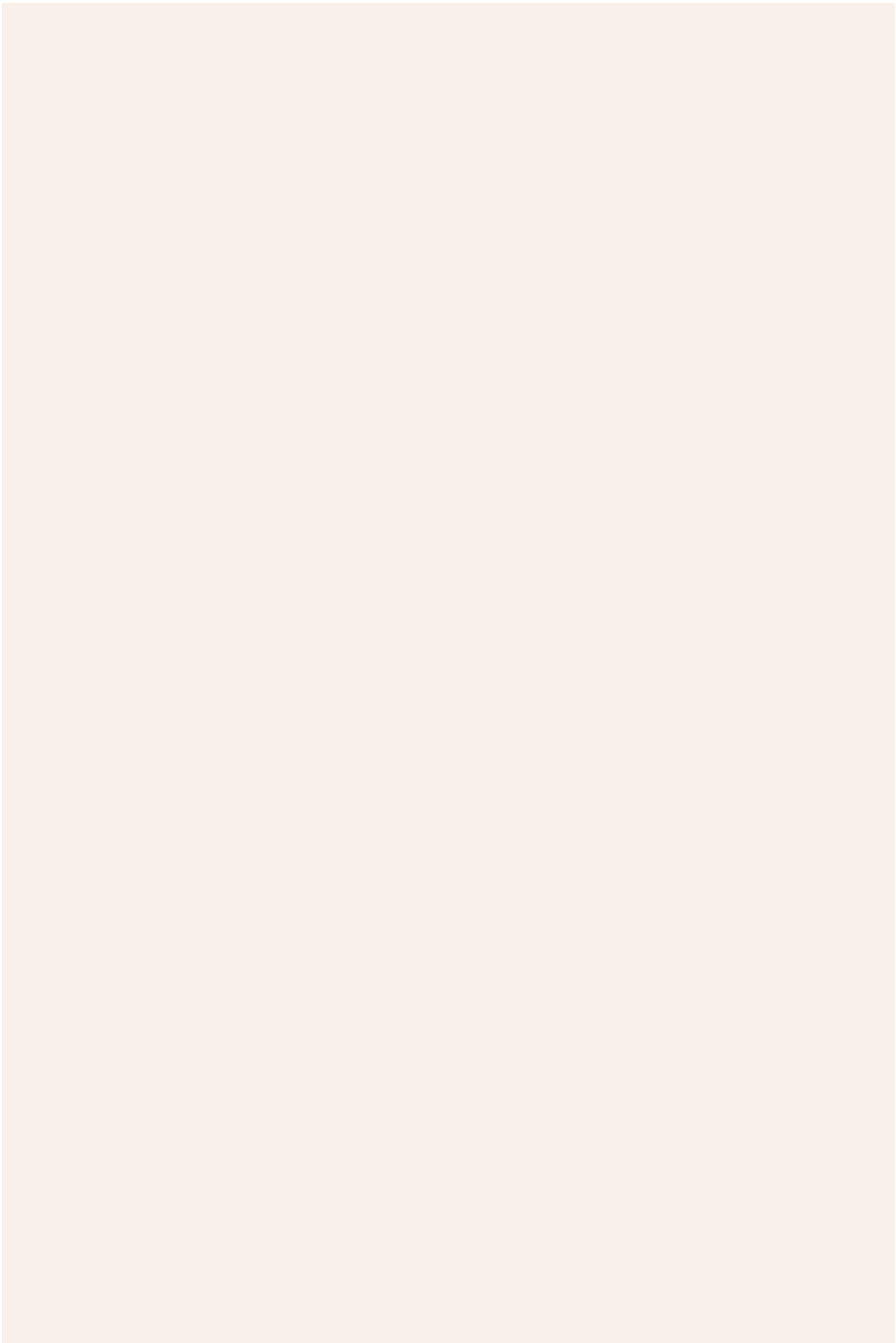
VORWORT Y ZUSAMMENFASSUNG

73

**Trabalho no tribunal:  
uma análise  
multidisciplinar**

PREFÁCIO Y RESUMO

97



# **Le travail en juridiction : une analyse pluridisciplinaire**

ANNE-SOPHIE DE LAMARZELLE  
VALÉRIE SAGANT  
ET MÉLANIE VAY

**AVANT-PROPOS ET SYNTHÈSE**

FR





## AVANT-PROPOS

Sensible aux nombreuses manifestations de désarroi et de protestation des professionnelles et professionnels de la justice concernant les conditions d'exercice de leur métier exprimées en fin d'année 2021, l'assemblée générale de l'IERDJ a souhaité promouvoir un axe de travail relatif aux identités professionnelles, pratiques et sens des métiers du droit et de la justice. Dans ce cadre, l'Institut a diffusé auprès des milieux scientifiques des appels à projet de recherche début 2022 et début 2023 qui ont permis de lancer des recherches dans des domaines variés : l'identité professionnelle des avocates et avocats, ou encore la notion d'équipe auprès des magistrates et magistrats<sup>1</sup>.

Parallèlement, l'équipe de l'Institut débutait les travaux destinés à la publication de cette étude. Il s'agit de la deuxième étude de l'Institut qui a souhaité créer cette collection pour rendre compte de travaux collectifs associant chercheurs, universitaires et praticiens afin de proposer sous la plume de l'IERDJ une réflexion synthétique sur des sujets d'intérêt contemporain. Cette étude est le fruit d'un travail conduit de mai 2022 à septembre 2023 sous la forme d'un groupe de réflexion associant chercheuses et chercheurs, ainsi que des praticiennes et praticiens de la justice, procédant à l'audition d'expertes et experts variés. Ce document restitue le fruit de ces travaux. Il a été en grande partie rédigé par Anne-Sophie de Lamarzelle, sous ma direction, avec la collaboration de Mélanie Vay et la participation de Sarah Albertin, Laure Marcus, Stéphane Nafir-Gouillon, Florence

---

1. Sophie Harnay (dir.), « L'identité professionnelle des avocats au défi de l'économie ? Une analyse pluridisciplinaire des valeurs de la profession », Lionel Jacquot et Sylvie Pierre-Maurice (dir.), « Les agents des greffes : des acteurs centraux dans l'équipe autour des magistrat-es », Mathilde Darley, Diane Gattet et Jérôme Pélisse (dir.), « Faire équipe dans l'ombre du juge. Le rôle des assistants des magistrats dans la prise de décision de justice en France », Didier Cholet (dir.), étude de droit comparé sur « Les métiers d'assistance à la fonction juridictionnelle ».

Noire et Hélène Yazdanpanah, tous responsables d'études et de recherches au sein de l'Institut. Je souhaite remercier ici très chaleureusement les membres du groupe de réflexion pour leur active participation : Pierre Berlioz, Estelle Cros, Jean Danet, Yoann Demoli, Véronique Duveau, Jean-Christophe Gracia, Stéphanie Kretowicz, Joëlle Munier-Pacheu, Cécile Vigour et Laurent Willemetz. J'adresse également tous mes remerciements aux expertes et experts entendus qui ont bien voulu nous consacrer du temps.

Afin de garantir la complète indépendance et liberté de chaque intervenant, nos échanges ont été inspirés par la règle de Chatham House<sup>2</sup>. Seule l'identité des participantes et participants est précisée et le présent document a été rédigé par l'équipe de l'Institut, sous ma responsabilité. Parce qu'ils résument souvent très bien une réalité complexe, nous avons placé en exergue des propos entendus lors des séances du groupe ou à l'occasion d'événements portant sur le même thème.

La présente étude a fait le choix d'une approche nécessairement parcellaire du vaste sujet qui nous était proposé. Approfondissant un angle, nous ne faisons que révéler plus encore l'étendue des questions non traitées. Répondant à notre mission, nous nous efforcerons de partager largement les analyses de cette étude dans le but de poursuivre la réflexion.

Valérie SAGANT, directrice de l'IERDJ

---

2. « Quand une réunion, ou l'une de ses parties, se déroule sous la règle de Chatham House, les participants sont libres d'utiliser les informations collectées à cette occasion, mais ils ne doivent révéler ni l'identité ni l'affiliation des personnes à l'origine de ces informations, de même qu'ils ne doivent pas révéler l'identité des autres participants. »

## SYNTHÈSE

Envisagés à l'automne 2021, les travaux qui ont conduit à cette publication se sont bien évidemment inscrits dans un contexte singulier. Au point de départ de notre réflexion, se trouvent les nombreuses expressions du mal-être de professionnelles et professionnels de la justice. Si l'émotion suscitée par le suicide d'une jeune magistrate et la tribune dite des « 3 000<sup>3</sup> » – en réalité plus de 7 500 magistrats et fonctionnaires de justice – parue en novembre 2021 ont fortement marqué les esprits, avocats, avocates, greffières, greffiers et juges alertaient sur leurs conditions de travail depuis de nombreuses années déjà. En soulignant « l'importante discordance entre notre volonté de rendre une justice de qualité et la réalité de notre quotidien », en refusant « une justice qui n'écoute pas [...], chronomètre et comptabilise tout », cette tribune a pointé du doigt non seulement le manque de moyens, mais également les difficultés d'organisation et *in fine* le sentiment de perte de sens du travail même des professionnelles et professionnels de justice. Les expressions de mal-être au travail ont été nombreuses dans les années précédentes et en provenance de tous les métiers de justice ; elles portent principalement sur les distorsions entre la réalité vécue quotidiennement et l'éthique professionnelle faite d'exigence de qualité et du désir de bien faire son travail. Au-delà des souffrances personnelles, sont mises en cause la faiblesse des moyens alloués et l'organisation même du travail au sein des juridictions.

Également lancés à l'automne 2021, les États généraux de la Justice ont conduit des travaux dans de nombreux domaines et abouti au printemps 2022 à un rapport dense faisant, lui aussi, le constat d'une crise majeure de l'institution judiciaire. La faiblesse des moyens dévolus à la justice – dénoncée depuis des décennies – est clairement établie et la situation

---

3. L'appel de 3000 magistrats et d'une centaine de greffiers : « Nous ne voulons plus d'une justice qui n'écoute pas et qui chronomètre tout », Collectif, *Le Monde*, 23 novembre 2021.

de l'institution est qualifiée « d'état de délabrement avancé ». Au-delà des « moyens notoirement insuffisants », le comité des États généraux souligne avoir été particulièrement marqué par deux éléments : « Alors que la justice n'a cessé d'être transformée au cours des trente dernières années, son fonctionnement a été insuffisamment pensé de façon systémique » dans un contexte où « les missions de la justice comme son rôle dans la société se démultiplient ».

Dans ce contexte, la loi d'orientation et de programmation pour la justice a prévu – fait inédit dans l'histoire budgétaire contemporaine du ministère<sup>4</sup> – l'embauche de 10 000 agents supplémentaires d'ici 2027. Lors des vœux pour l'année 2024, le garde des Sceaux a précisé que 1 000 magistrats et magistrates et 1 050 greffières et greffiers supplémentaires avaient déjà été recrutés depuis 2017 et il a souligné l'accroissement du budget du ministère (+44 % depuis 2020 et en prévision : +60 % en 2027). Au-delà, le ministère de la Justice a lancé de nombreux chantiers déclinant une grande partie des conclusions du rapport des États généraux<sup>5</sup>.

**L'IERDJ s'est attaché à produire une analyse distincte, examinant le travail des acteurs de la justice à hauteur des femmes et des hommes qui exercent leur activité, en particulier au sein des juridictions. Cette analyse micro, par opposition aux données macro des ministères et institutions publiques, repose sur les apports des sciences humaines et sociales et particulièrement sur la sociologie du travail.** Face à cette crise de la justice, notre objectif au travers de cette publication est de proposer des grilles d'analyse centrées sur la vie au travail, son organisation et les perceptions de celles et ceux qui y concourent.

---

4. Selon le rapport de la Cour des comptes, lui aussi paru à l'automne 2021, le budget consacré au fonctionnement de la justice a progressé de 22 % entre 2011 et 2021 : « Améliorer la gestion du service public de la justice. Les enjeux structurels pour la France », Cour des comptes, octobre 2021.

5. Présentés notamment dans la loi d'orientation et de programmation pour le ministère de la Justice 2023-2027.

Nous appuyant sur les travaux de recherche empiriques existants, nous avons pu mettre en valeur les ressentis des acteurs et actrices. Si certaines descriptions peuvent paraître datées ou incomplètes, elles nous ont semblé illustrer fidèlement les difficultés tout comme les réussites. Notre étude se limite à certains métiers : les avocats et avocates, les greffiers et greffières, directrices et directeurs des services de greffe et magistrats et magistrates des ordres judiciaire et administratif. Les nouveaux métiers qui se sont développés au sein des juridictions judiciaires et qui font l'objet d'un nouveau statut sous le terme d'attaché de justice n'ont pu être analysés de manière approfondie, même si nous y avons consacré une journée d'étude le 8 juin 2023. Nos travaux sur l'identité professionnelle sont amenés à se poursuivre étant précisé que le groupe de réflexion estime que nombre de constats et clés de lecture résultant de l'analyse pourraient faire écho au-delà des professions étudiées ici.

## **CE QUI A CONTRIBUÉ À LA CRISE ACTUELLE DE LA JUSTICE**

De nombreux paramètres contribuent aux constats parfois désespérés dressés par les professionnelles et professionnels. Sans prétendre réaliser une étude historique, nous pouvons rappeler que plusieurs sont connus et ont été bien documentés.

**Le manque de moyens** est dénoncé depuis des décennies. Depuis 2004, la Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ) publie un rapport biennal établissant le montant de dépenses publiques, calculées par habitant, consacré à la justice (incluant le fonctionnement des tribunaux, le ministère public et l'aide judiciaire). Les mauvais chiffres de la France ont beaucoup fait pour objectiver, rendre visible et immédiatement perceptible le manque de moyens alloués à l'institution, même si les chiffres bruts méritent toujours de la prudence dans leur utilisation<sup>6</sup>. Le

---

6. Par exemple, le nombre de juges n'inclut que les juges professionnels, les juges des tribunaux de commerce et prud'hommes ne sont pas comp-

dernier cycle reposant sur les données de 2020 montre ainsi que le budget de la justice par habitant s'élève à 72 € pour la France, contre 82 € en Italie, 87 € en Belgique et en Espagne ou 140 € en Allemagne.

Un deuxième paramètre a été identifié de longue date comme facteur de dégradation des conditions de travail des professionnels et professionnelles de la justice : **l'inflation des normes**. Dès 1991, le Conseil d'État alertait sur la longueur et la prolifération des textes normatifs et insistait sur l'excessive complexité et instabilité des normes<sup>7</sup>, constat dont le Conseil national d'évaluation des normes s'est fait l'écho<sup>8</sup>. La masse de normes applicables et le rythme des réformes nuit à la lisibilité du droit tant pour les professionnels que pour les usagers tout en augmentant la charge de travail des praticiennes et praticiens qui doivent apprendre à maîtriser les nouveaux textes. Par exemple, le nombre de mots publiés au Journal officiel a plus que doublé entre 2002 et 2021 et les codes, censés faciliter la recherche des normes applicables, ont également augmenté de volume.

Un troisième paramètre concerne le **recours accru aux juridictions** tant administratives que judiciaires en particulier entre les années 1970 et 2000. Si la demande de justice est difficilement évaluable objectivement, les saisines des tribunaux sont comptabilisées : en termes de flux, les saisines des juridictions judiciaires sont devenues relativement stables entre 2005 et 2019<sup>9</sup>, mais les stocks élevés d'affaires

---

tabilisés pour la France.

7. « De la sécurité juridique », 1991 ; « Sécurité juridique et complexité du droit », 2006 ; « Simplification et qualité du droit », 2016 ; « Mesurer l'inflation normative », 2018 ; « L'usager du premier au dernier kilomètre : un enjeu d'efficacité de l'action publique et une exigence démocratique », 2023.

8. Rapport du CNEN du 17 février 2021 relatif à l'intelligibilité et à la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales au service de la transformation de l'action publique.

9. *Rendre justice aux citoyens*, rapport du comité des États généraux

demeurant à juger ne se sont pas résorbés pour autant<sup>10</sup> et le nombre d'affaires nouvelles enregistrées chaque année par les juridictions administratives est, lui, toujours à la hausse<sup>11</sup>.

**Au-delà de ces paramètres spécifiques, deux évolutions sociétales majeures ont fortement marqué le travail en général : l'accélération et l'individualisation auxquelles les acteurs de la justice sont eux aussi confrontés.**

Mettre en évidence les mécanismes et paradoxes résultant de ces phénomènes nous a donné des clés de lecture pour mieux comprendre les contraintes à l'œuvre et le ressenti des acteurs de la justice. Un premier axe nous a paru déterminant dans les constats et doléances de ces derniers : « Tout va trop vite. » Pour analyser ces perceptions, nous nous sommes appuyés sur les travaux d'Hartmut Rosa qui définit **l'accélération comme l'expérience majeure de la modernité**.

Depuis quelques décennies, l'accélération affecte, selon l'auteur, l'innovation technique (transports, communication, biotechnologies, etc.), le changement social (le rythme des innovations culturelles et sociales est plus rapide que celui des générations) et les rythmes de vie (augmentation du nombre d'épisodes et d'actions par unité de temps). Alors même que se développent de nombreux outils nous permettant de gagner du temps, en communication ou en transport par exemple, nous ressentons l'impression d'en manquer.

L'une des dynamiques à l'œuvre dans l'accélération est celle d'une **intensification des rythmes quotidiens** : nous faisons plus de choses en moins de temps y compris dans la sphère du travail. La fragmentation des tâches professionnelles en constitue le corollaire : tâches nombreuses et variées

---

de la Justice, avril 2022, p. 37-41.

10. *Ibid.*, p. 39.

11. Conseil d'État, Rapport public activité juridictionnelle et consultatives des juridictions administratives en 2022, <https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/rapports-d-activite/rapport-public-2022-des-juridictions-administratives>

– interrompues car il faut répondre aux impératifs d'adaptabilité et de productivité. L'organisation du temps est par ailleurs marquée par la nécessité d'articuler et de concilier les temporalités multiples qui se cumulent ou se concurrencent. Hartmut Rosa souligne encore le paradoxe de ces situations d'accélération qui peuvent conduire à des ralentissements en raison de la désynchronisation des processus de travail : dans un environnement de travail où les processus sont intimement liés les uns aux autres, « ce qui peut aller plus vite est toujours freiné ou retenu par ce qui va plus lentement ». Ces descriptions résonnent fortement au sein de la justice. Ainsi, le rapport des états généraux de la justice, comme plusieurs travaux de recherche, ont bien montré comment les procédures accélérées peuvent générer en retour des goulets d'étranglement, de la désynchronisation, de la désorganisation chronophage ou des reports de retards d'un secteur à l'autre dans le traitement des procédures judiciaires.

**L'individualisation constitue la deuxième évolution sociétale** retenue dans notre analyse. Définie en sociologie comme la capacité acquise par les individus à se définir eux-mêmes et non en fonction des prescriptions sociales ou morales de leurs groupes d'appartenance, l'individualisation emporte dans le monde professionnel d'innombrables effets auxquels la sociologie du travail s'est intéressée. Le phénomène d'individualisation au travail présente des intérêts évidents en termes d'épanouissement et de meilleure prise en compte d'éléments individuels tels que le talent personnel ou la motivation pour certaines tâches. Mais au-delà, les chercheurs ont identifié les effets de cette tendance qui enjoint à chacun de s'engager personnellement et fortement dans le travail, de mobiliser sa personnalité et ses émotions, comme si l'épanouissement au travail devenait un objectif contraignant.

L'individualisation entraîne d'autres effets paradoxaux. La prise en charge individuelle du travail se heurte à sa réalité collective : le contexte moderne est en effet marqué par une interdépendance forte entre les acteurs au travail ; peu de



tâches sont entièrement isolées ; la plupart requièrent des interactions entre différentes personnes. Or, les défaillances organisationnelles du travail ne sont pas pensées à l'échelle du collectif, mais leur responsabilité est reportée sur l'individu. Les chefs de projet et managers de proximité constituent souvent des palliatifs individuels aux complexités organisationnelles. En ce sens, l'individualisation, qui fait reposer sur chacun la responsabilité de son travail dans un environnement soumis à de multiples contraintes sur lesquelles il n'a pas de prise, n'est pas nécessairement garante d'une plus grande autonomie individuelle.

Si l'individualisation au travail n'a pas fait l'objet à notre connaissance d'études spécifiques au sein de la justice, et si le travail de l'avocat, du greffier ou de la juge demeure, un peu dans la réalité, sans doute davantage dans l'imaginaire collectif, comme un emploi exercé en solitaire, cette grille d'analyse nous a paru refléter largement les situations décrites par les acteurs ou observées par les chercheurs. Le fonctionnement de la justice dans son ensemble est marqué par les fortes interactions qui lient les différents professionnels dans des délais plus ou moins contraints – environnement dans lequel la responsabilisation personnelle s'est fortement accrue pour tenter de répondre aux désordres institutionnels. Cette tendance a été marquée à la fois dans le traitement des procédures et dans les délais de jugement. Même si les grilles d'évaluation tendent désormais à prendre en compte l'environnement de travail, les acteurs de la justice sont largement évalués sur leurs qualités ou limites personnelles déclinées en compétences, aptitudes et capacité à faire.

L'analyse du travail en juridiction ne peut ignorer deux autres phénomènes d'ampleur qui renforcent et sont eux-mêmes confortés par l'accélération et l'individualisation. Il s'agit tout d'abord du **new public management** qui s'est répandu à partir des années 1980 avec pour objectifs d'améliorer l'efficacité des services publics et de responsabiliser les personnes en charge de l'administration à partir d'outils et de principes utilisés dans le secteur privé. Cette école de

pensée a largement inspiré les politiques publiques, souvent sans être identifiée formellement. En quelques mots, elle est caractérisée par l'importance donnée au management – et non à l'administration – du service public. La responsabilité des résultats de la gestion publique repose sur les managers et non sur les décideurs politiques. L'accent est mis sur des indicateurs de fonctionnement plus que sur le contenu des missions elles-mêmes. La littérature scientifique a examiné le déplacement des responsabilités entraîné par ce type de gestion. La culture managériale incite le responsable à renouveler sans cesse l'organisation du travail, à fixer de nouveaux objectifs et à faire preuve d'innovation, parfois au détriment des réalités de terrain ou du besoin de stabilité. La mobilité importante de ces responsables peut entraîner des pertes de mémoire organisationnelle préjudiciables. Même si mesurer et objectiver les résultats et les performances des services par des données chiffrées semble indispensable, cette mesure s'appuie sur une approche individuelle des activités et cette grille d'analyse ne rend pas compte de toute la réalité de terrain.

Enfin, il est une autre évolution qui produit de nombreux impacts sur le travail quotidien des professionnelles et professionnels de la justice : **la mise en place d'outils technologiques et numériques**. Une telle mutation est loin d'être achevée. Ces technologies ont concerné l'organisation de l'audience et de la comparution avec le développement des visioconférences ; elles touchent directement aux modalités d'échanges et de communication entre professionnels et avec les justiciables par la mise en place d'interfaces pour saisir une juridiction, déposer des conclusions, recevoir des notifications. Le développement de l'intelligence artificielle générative ouvre de nouvelles perspectives d'outils d'aide à la recherche juridique et d'aide à la décision, des plateformes de résolution des litiges en ligne renouvellent l'offre de services juridiques. Nous ne cherchons pas ici à dresser le bilan de ces transformations, loin d'être stabilisées, mais elles doivent être prises en compte pour apprécier les évolutions des organisations de travail et les leviers envisageables pour

les améliorer. Plusieurs rapports institutionnels, dont les États généraux de la Justice, ont largement documenté les difficultés de l'implantation des outils numériques au sein de la justice – parfois au risque de rendre invisibles les progrès accomplis. Alors que l'amélioration de ces outils constitue une priorité du ministère, les travaux de recherche montrent qu'ils sont parfois perçus par les professionnels comme redessinant le contenu de leur travail et comme entraînant une forme de déqualification. Beaucoup se plaignent de devoir accomplir eux-mêmes des tâches de saisie, de numérisation ou de mise en forme qu'ils estiment ne pas leur incomber. Presque tous relèvent aussi combien les outils de connexion participent du sentiment d'accélération du travail : immédiateté des réponses, sollicitations en tous lieux et tous temps, brouillage de la définition des espaces de travail, etc.

## **QUATRE CLÉS DE LECTURE CONTEMPORAINES DU TRAVAIL VÉCU EN JURIDICTIONS**

À travers les travaux empiriques et les grilles d'analyse des sciences de gestion, de la sociologie du travail, de l'ergonomie et de la psychologie du travail, nous avons identifié **quatre caractéristiques actuelles du travail des professionnelles et professionnels de la justice** sur lesquelles, compte-tenu de leur poids sur le ressenti des acteurs, nous avons pensé utile de mettre l'accent.

**1. Le débordement temporel.** Les travaux ont d'abord mis en évidence un rapport au temps en tension, s'apparentant à une forme d'épuisement de la ressource temporelle, largement documentée non seulement par les organisations professionnelles, mais également par la recherche. Ce débordement temporel a été caractérisé par la confusion entre temps personnel et temps professionnel ; les périodes de congés des magistrats tant administratifs que judiciaires sont très fréquemment remplies de rédaction de jugements ou de préparation d'audiences – périodes non comptabilisées dans leur temps de travail ; les greffiers et greffières sont contraints à des astreintes de service liées aux permanences

(soirées, fins de semaine et jours fériés) comme aux audiences tardives, avec le risque de ne pouvoir récupérer ces heures si elles s'accumulent trop et trop vite ; les avocates et avocats décrivent un temps confisqué par leurs clients qui, aidés des moyens de communication numérique, sollicitent des échanges instantanés ; celles et ceux qui travaillent en collaboration sont soumis à la grande exigence de flexibilité requise par leurs employeurs. Nombreux sont celles et ceux qui évoquent leur sentiment de culpabilité en tant que parents lorsqu'ils et elles estiment ne pas accorder suffisamment de temps et d'attention à leurs enfants et leur entourage.

## **2. L'intensification et la fragmentation du travail.**

L'intensification, étroitement liée à l'accélération du travail, résulte particulièrement de la multi-activité quotidienne. La description des journées de travail faite tant par les intéressés que par les chercheurs traduit la dispersion des activités : préparation d'audience ou de rendez-vous, recherches juridiques, participation aux audiences, rendez-vous avec la clientèle ou les partenaires, rédaction, réunions de coordination et réponses aux sollicitations, etc. peuvent se succéder en un temps très court. L'instantanéité des échanges favorise ici encore ce sentiment d'intensification. Dans ce contexte, l'organisation et la discipline personnelles (ne pas répondre aux courriels non urgents par exemple) constituent des enjeux essentiels peut-être encore trop peu enseignés.

## **3. La place prise par le *reporting* et le développement des nouveaux outils de travail.**

Les outils au travail présentent une double finalité : accomplir un acte professionnel nécessaire (saisir la juridiction, transmettre des pièces) et établir une mesure de l'activité professionnelle. Ils sont critiqués par leurs utilisateurs lorsqu'ils ne permettent pas d'accomplir automatiquement cette mesure et requièrent de renseigner d'autres tableaux. Avant de pouvoir alléger certaines tâches, ces outils, principalement numériques, génèrent un besoin de formation et d'appropriation conséquent et chronophage. Le tribunal a parfois été décrit comme une immense machine à comptabiliser ; les greffiers et directeur ou directrices

des services de greffe se plaignent largement d'utiliser une bonne partie de leur temps de travail à remplir des tableaux de mesure de l'activité plutôt qu'à exercer leur office. Certaines pratiques d'avocat nécessitent également une tenue très précise du nombre d'heures accomplies dans chaque dossier. S'il est bien évident que toute organisation de travail doit reposer sur une vision claire de sa réalité, celle-ci paraît trop largement reposer sur les seules données chiffrées. Selon les termes d'un philosophe entendu lors de nos travaux « l'attention est portée aux signes plus qu'à la réalité ». L'évaluation de l'activité risque de se confondre avec l'évaluation du travail lui-même alors que les indicateurs n'attestent que des signes choisis (délais de traitement, nombre de personnes entendues, taux de succès par rapport aux prétentions, etc.) et se focalisent sur ce qui peut être comptabilisé. Comment, dans ces conditions, rendre compte des gestes professionnels, de leur qualité et plus encore de leur cohérence en interaction avec les autres professionnels qui contribuent à l'œuvre de justice ? Les professionnels expriment souvent la crainte que la qualité de leur travail ne soit appréciée qu'au regard d'un très petit nombre de critères uniquement chiffrés.

**4. La fragilisation des logiques de métiers.** Entre le sentiment de déqualification ressenti par certains praticiens et la vision partielle de l'activité donnée par les chiffres, les représentations des métiers sont affectées au point que l'on peut conclure à la fragilisation des logiques de métiers. La notion de métier ne renvoie pas au seul résultat de l'activité mais également à la façon d'y parvenir, intégrant le savoir-faire professionnel, les règles communes et pratiques admises construisant ainsi l'identité professionnelle. De nombreux travaux de sociologie ont montré combien logiques gestionnaires et logiques de métier peuvent se heurter au sein des organisations de travail dès lors que les outils de gestion tendent à favoriser la standardisation des pratiques, à formaliser des processus et, parfois, à fixer les prescriptions à contre-courant des savoir-faire professionnels personnalisés. Outre les souffrances éthiques

que ces situations peuvent générer, elles créent ce que les sociologues appellent un « découplage » entre la vision gestionnaire s'assurant du respect des normes et le niveau des activités opérationnelles. La mesure chiffrée et standardisée de l'activité ne permet pas de rendre compte de l'ensemble des compétences professionnelles mobilisées au cours d'une journée, notamment l'écoute, la prise en considération et l'accompagnement des justiciables ou des collègues. Certaines professions, comme celle du greffe, dénoncent fortement la déqualification professionnelle qu'elles estiment générée par ces processus.

## **DES RESSOURCES QUI RESTENT À MOBILISER**

Si l'analyse du travail des professionnelles et professionnels de justice résultant de cette étude montre de nombreuses difficultés voire de la souffrance, elle n'en permet pas moins, du point de vue de la sociologie du travail notamment, **d'identifier quelques ressources fondamentales.**

**La force des collectifs de travail et du travail en équipe** constitue une ressource essentielle bien documentée. Les collectifs informels jouent un rôle structurant tant pour maintenir la santé physique et mentale des travailleurs que pour réguler les dysfonctionnements, gérer les difficultés et la complexité du travail, ainsi que le stress qui en résulte. Ne figurant dans aucun organigramme, ces collectifs informels favorisent la mutualisation des connaissances et expériences, comme le soutien et l'entraide professionnels, mais aussi affectifs. Ils contribuent ainsi à une certaine sérénité au travail en aidant les uns et les autres à faire face aux contraintes de diverses natures inscrites dans toute activité professionnelle. Dans les tribunaux, ces collectifs informels sont parfois complétés par des collectifs plus formalisés bien que disparates comme les groupes de travail ou encore des initiatives de soutien à la pratique, comme l'intervision. Des collectifs plus organisés sont également promus pour favoriser une vision transversale d'une même activité, par exemple, pour les contentieux liés

aux violences intrafamiliales dans les tribunaux judiciaires qui réunissent tous les acteurs concernés par-delà les divisions organisationnelles habituelles (civil-pénal, parquet-siège, greffe-magistrats, intervenants externes, etc). Ces collectifs favorisent également la régulation des tensions et l'expression des désaccords. Les travaux en ergonomie montrent combien ces instances formelles et informelles sont indispensables pour éviter le repli sur soi ou les tensions paralysantes en cas de conflit au travail.

Le travail en équipe quant à lui se définit comme un regroupement de sujets que réunit un projet commun lié à l'exécution de tâches dévolues à l'institution permettant à l'organisation de mener ses missions. Toutefois, le travail en équipe ne se décrète pas. Au-delà de l'articulation entre plusieurs missions, ce qui caractérise l'équipe c'est sa capacité à avoir des échanges et à s'accorder. Des cadres institutionnels tels qu'ils apparaissent aujourd'hui – l'équipe juridictionnelle par exemple – favorisent la mise en place de ce travail sans toutefois le garantir. Se distinguant mais ne se substituant pas aux espaces institutionnels de régulation, les collectifs de travail sont aujourd'hui clairement identifiés comme essentiels à la qualité de vie au travail, à la qualité et à l'efficacité de l'organisation du travail.

**Un travail qui fait sens** constitue une seconde ressource essentielle. Nous retenons une définition du sens du travail commune en psychologie du travail qui le caractérise par trois dimensions : le sentiment d'utilité pour celui qui l'exerce (utilité appréciée au regard des destinataires du travail comme de la société dans son ensemble), la conviction de travailler en adéquation avec les valeurs et normes professionnelles et la capacité de mettre en œuvre ses habilités professionnelles dans son travail, en continuant à apprendre et en améliorant le résultat de son activité. Ces dimensions ont été fortement remises en cause dans les expressions de mal-être des acteurs de la justice : impression de « courir sans aller nulle part », de subir des réformes permanentes qui brouillent le sens du travail et de ne pas répondre aux attentes des

justiciables. Parmi d'autres, Hartmut Rosa a montré combien le sentiment de bien faire son travail repose sur la recherche d'un résultat que le praticien doit pouvoir ajuster au fil de sa pratique, éprouvant ainsi un sentiment d'efficacité qui renforce le sens qu'il trouve à son activité. Or, les logiques managériales ont tendance à créer des objectifs intermédiaires (établir un calendrier de travail, définir un projet, atteindre des objectifs chiffrés, etc.) substituant ceux-ci aux objectifs finaux du travail (rendre un jugement, etc.). Dans ces conditions, celui-ci perd son sens.

## **EN GUISE DE CONCLUSION**

L'étude met finalement en évidence que pour les professionnels et professionnelles de justice (comme pour d'autres), malgré la dimension vocationnelle des métiers exercés, le sens du travail ne se réduit pas à la relation subjective de l'individu à son activité ou à sa profession. Les collectifs de travail, les facteurs organisationnels, les espaces de réflexivité (qui permettent d'avoir un retour sur ce que l'on fait), représentent des ressources susceptibles de permettre à chacun de se sentir davantage acteur de son travail et reconnu au sein de la communauté professionnelle.

À l'issue de ces analyses, nous ne formulons pas de recommandations. Pourquoi ? L'Institut a été créé pour assurer une interface active entre scientifiques, professionnels et responsables institutionnels et mieux prendre en compte les besoins, demandes et attentes des citoyens en matière de justice. La valeur ajoutée d'une étude telle que celle-ci ne peut reposer que sur cette culture mélangée que permet de regarder un même objet d'étude avec une multiplicité d'approches. Notre ambition est de fournir aux acteurs et actrices du droit et de la justice des ressources conceptuelles ou des inspirations qui les aident à concevoir leur mission, leur politique publique ou leur pratique différemment. Nous espérons également être utiles au monde de la recherche en identifiant de nouveaux champs à explorer, en éclairant leurs travaux de la vision et du vécu qu'en ont les actrices et acteurs de la justice.





## **Le travail en juridiction : une analyse pluridisciplinaire**

*Au point de départ de la réflexion se trouvent les nombreuses expressions du mal-être de professionnels et professionnelles de la justice, qu'ils soient magistrates, magistrats, greffières, greffiers, avocates ou avocats. Au-delà des souffrances personnelles, sont mises en cause la faiblesse des moyens alloués, l'organisation même du travail et la distorsion entre la réalité de l'activité et l'éthique professionnelle, faite d'exigence de qualité.*

*Comment expliquer que ces métiers, pourtant largement vocationnels, conduisent des praticiens à éprouver une perte de sens dans leur travail ?*

*Cette question a été abordée par un groupe de réflexion composé d'expertes et d'experts – chercheuses et chercheurs de différentes disciplines, praticiennes et praticiens de la justice – qui a étudié, à l'aune des connaissances produites par les sciences humaines et sociales et particulièrement de la sociologie du travail, le travail des acteurs et actrices de la justice à hauteur de femmes et d'hommes, au plus près de l'activité en juridiction.*

*L'étude proposée s'intéresse en premier lieu à l'influence de l'accélération du temps et de l'individualisation du travail, phénomènes modernes porteurs d'injonctions parfois contradictoires.*

*Quatre caractéristiques sont étudiées : le débordement temporel décrit par une large majorité de professionnelles et professionnels ou d'acteurs et actrices, l'intensification et la fragmentation du travail, la place prise par le reporting et l'impact des nouveaux outils de travail, enfin la fragilisation des logiques des métiers. L'étude montre enfin en quoi, face à l'ampleur des évolutions constatées, les collectifs de travail et les leviers permettant d'agir sur le sens du travail constituent des ressources fondamentales.*

*La justice n'est pas réductible à son fonctionnement procédural ou institutionnel, encore moins à l'appréciation de la responsabilité individuelle de ses agents : elle s'incarne au quotidien dans les gestes professionnels mis en oeuvre par les praticiennes et praticiens. Analysant les processus existants, cette étude met en évidence le rôle de l'organisation du travail dans la qualité de la justice et le ressenti de ses acteurs et actrices.*

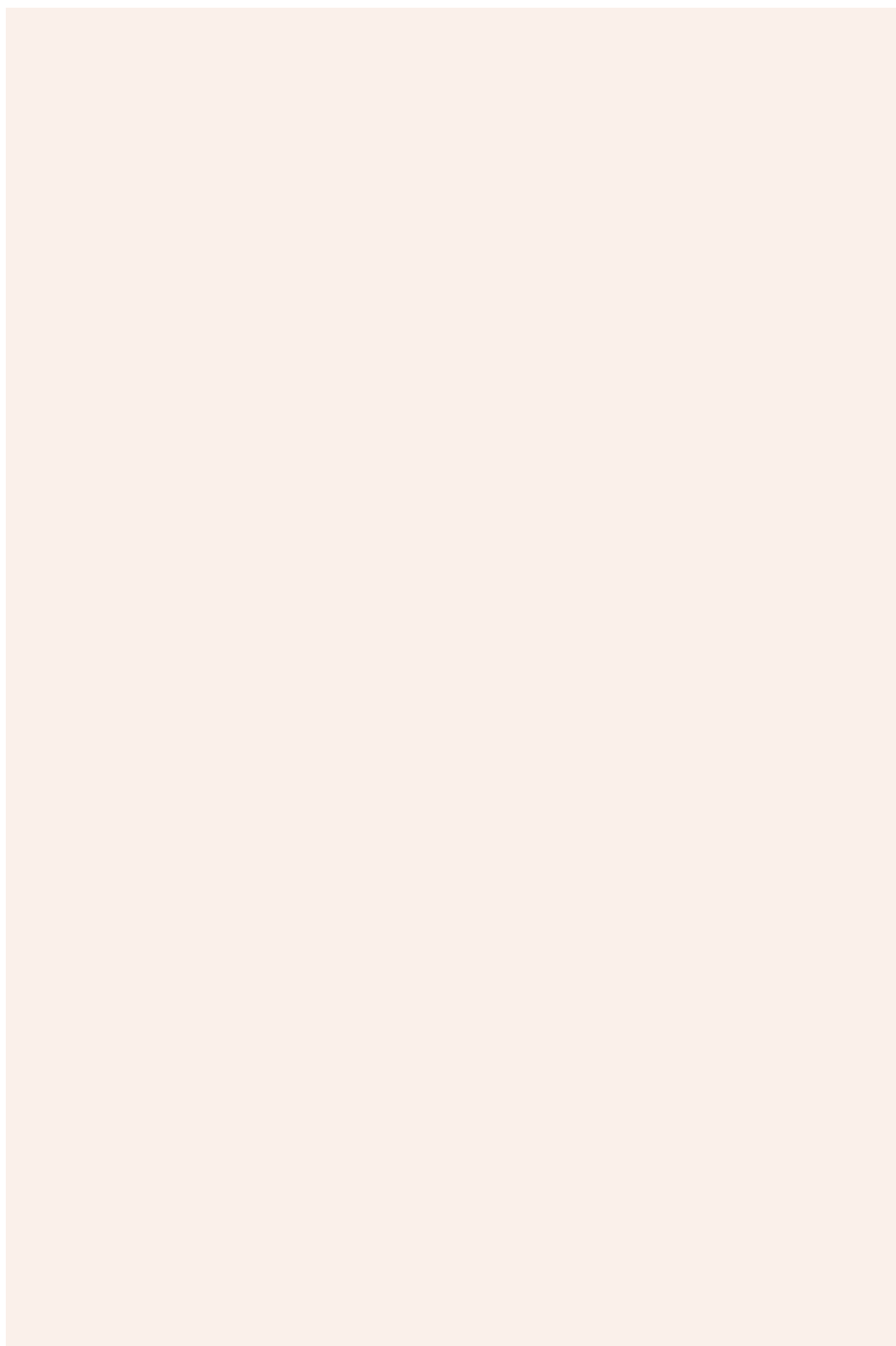
**Anne-Sophie de Lamarzelle** est magistrate et responsable d'études et de recherches à l'IERDJ.

**Valérie Sagant** est magistrate et directrice de l'IERDJ.

**Mélanie Vay** est docteure en science politique et responsable d'études et de recherches à l'IERDJ.

Ont collaboré à ces travaux : Pierre Berlioz, Estelle Cros, Jean Danet, Yoann Demoli, Véronique Duveau, Jean-Christophe Gracia, Stéphanie Kretowicz, Joëlle Munier-Pacheu, Cécile Vigour, Laurent Willemmez.

Ont participé au sein de l'IERDJ : Sarah Albertin, Laure Marcus, Stéphane Nafî r-Gouillon, Florence Noire, Hélène Yazdanpanah.





**Study  
Court work:  
a multidisciplinary analysis**

Report prepared by  
ANNE-SOPHIE DE LAMARZELLE  
VALÉRIE SAGANT  
ET MÉLANIE VAY

**FOREWORD AND SUMMARY**



## FOREWORD

In 2021, conscious of the confusion and protests expressed by professionals in the justice sector concerning the conditions under which they perform their occupations, the IERDJ decided to carry out work into ascertaining the professional identities, practices and meaningfulness of the legal and court-related professions. With this in mind, the Institute put out calls for research projects in scientific circles in early 2022 and early 2023, which made it possible to initiate research in various domains: the professional identity of lawyers or the notion of teams alongside magistrates<sup>1</sup>.

At the same time, the Institute's team began work to pave the way for the publication of this study. This is the second study by the Institute, which was keen to create this collection to report back on the collective work involving researchers, academics and practitioners to produce an IERDJ-produced summary report on topical subjects of interest. This study is the result of work carried out from May 2022 to September 2023 in the form of a focus group combining researchers and judicial practitioners, involving interviews with a variety of experts. This document presents the results of this work. It was largely authored by Anne-Sophie de Lamarzelle under my supervision, with the collaboration of Mélanie Vay and the participation of Sarah Albertin, Laure Marcus, Stéphane Nafir-Gouillon, Florence Noire and Héléna Yazdanpanah, all of whom are study and research managers at the Institute. I would like to take this opportunity to warmly thank the

---

1. Sophie Harnay (man.), "The professional identity of lawyers challenged by the economy? A multidisciplinary analysis of the profession's values", Lionel Jacquot and Sylvie Pierre-Maurice (man.), "Clerk of the court : key players in the team alongside magistrates", Mathilde Darley, Diane Gattet and Jérôme Pélisse (man.), "Team working in the shadow of the judge. The role of magistrates' assistants in legal decision-making in France", Didier Cholet (man.), a comparative law study into "court assistance occupations".

focus group's members for their active participation: Pierre Berlioz, Estelle Cros, Jean Danet, Yoann Demoli, Véronique Duveau, Jean-Christophe Gracia, Stéphanie Kretowicz, Joëlle Munier-Pacheu, Cécile Vigour and Laurent Willemetz. I would also like to thank the experts who were interviewed and who kindly took the time out to assist us.

In order to guarantee the complete independence and freedom of each person interviewed, our interactions were inspired by the Chatham House rule<sup>2</sup>. Only the identity of the participants is specified and this document was written by the Institute's team, under my supervision. As they often summarise complex real-life circumstances, we have highlighted contributions heard during the group sessions or at events about the same theme.

This study has taken a necessarily fragmented approach to the extensive subject before us. Exploring an aspect in detail only raises other questions requiring answers. In carrying out our mission, we have made a point of widely sharing the analyses from this study in order to provoke further continue the reflection.

Valérie Sagant  
IERDJ Director

---

2. "When a meeting, or any part thereof is held under the Chatham House rule, the participants are free to use the information collected on this occasion, but they must not reveal either the identity or affiliations of the persons providing such information, and similarly must not reveal the identity of the other participants".



## SUMMARY

### THE OBJECTIVES OF THIS STUDY

Considered in autumn 2021, the work leading up to this publication naturally had a unique backdrop. The starting point of this analysis is the common discontent expressed by professionals working in the justice system. Although the emotional outpouring which followed a young magistrate's suicide and the so-called "call of the 3,000<sup>3</sup>" (in reality including more than 7,500 magistrates and civil servants working in the justice system) which appeared in November 2021 left a significant mark on people's minds, the fact remains that lawyers, clerks of the court and judges had already been issuing warnings concerning their working conditions for many years. By stressing "the major discordance between our wish to carry out high-quality justice and the reality of our day-to-day lives", by refusing "a justice system which doesn't listen [...], with everything being subject to time and financial constraints" this call not only put the spotlight on the lack of resources but also on organisational difficulties and ultimately the feeling by justice professionals that their work had lost its meaning. This occupational malaise was often expressed in the preceding years and emanated from all justice-related occupations. Complaints chiefly concern the distortions between the reality experienced on day-to-day basis and professional ethics, consisting of the need to deliver high quality and to do their jobs well. Over and above personal suffering, fingers are also pointed at the low level of resources made available and the very organisation of the work within the courts.

Also launched in autumn 2021, the États Généraux de la

---

3. The call from 3,000 magistrates and around 100 clerks of the court: "We no longer want to see a justice system which does not listen and in which everything is subject to time constraints" Collectif, Le Monde, 23 November 2021.

Justice (the Justice Summit) carried out work in numerous fields, culminating in a dense report in Spring 2022, which also highlighted a major crisis in the judicial institution. The low level of resources devoted to justice - something which has been criticised for decades - is clearly established and the institution's situation is described as "a state of advanced decay". Beyond the "notoriously insufficient resources", the 'États Généraux' committee stressed it was particularly moved by two aspects: "Although justice has been constantly changed over the last thirty years, its operations have not been sufficiently planned from a systematic viewpoint", in a context in which "both the missions of the justice system and its role in society are expanding".

In this context, something truly unique in the ministry's contemporary budgetary history occurred when the law on the organisation and planning of justice provided for<sup>4</sup> the recruitment of 10,000 extra staff by 2027. When presenting his New Year wishes for 2024, the Garde des Sceaux (Attorney General) explained that 1,000 additional magistrates and 1,050 additional clerks of the court had already been recruited since 2017 and highlighted the increase in the ministry's budget (+44% since 2020 and a forecast +60 % in 2027). Additionally, the Ministry of Justice launched a number of initiatives enacting most of the conclusions contained in the report from the Justice Summit<sup>5</sup>.

### **The IERDJ has sought to produce a stand-alone analysis, examining the work of stakeholders in the justice system**

---

4. According to the report from the Court of Audit (Cour des Comptes), which was also published in autumn 2021, the budget devoted to the operation of justice system increased by 22% between 2011 and 2021: "Improving the management of the public justice service. The structural challenges for France", Cour des Comptes October 2021.

5. Presented notably in the Ministry of Justice's law on organisation and planning for 2023-2027.

**through the experiences of women and men carrying out work within the courts in particular. This microanalysis,** which stands in contrast to the macro data of the ministries and public institutions, **is based on the contribution of the human and social sciences, and particularly occupational sociology.** Faced with this crisis in the justice sector, our objective with this publication is to propose analysis frameworks focusing on working life, its organisation and the perceptions of those involved.

Drawing upon existing empirical research work, we have highlighted the feelings and experiences of the stakeholders in the system. Although certain descriptions may appear out of date or incomplete, in our view they faithfully convey both the difficulties and successes concerned. Our study is limited to certain occupations, including lawyers, clerks of the court, court registry managers and magistrates belonging to the judicial and administrative bodies. The new occupations which have emerged in the judicial system and which are today the subject of a new status under the term of "*attaché de justice*" (judicial officer) could not be analysed in depth, although we devoted a study day to them on 8 June 2023. Our work focusing on professional identity is set to continue, with it being pointed out that the focus group considers that a number of findings and insights resulting from the study could mirror realities existing beyond the professions studied here.

## **THE FACTORS CONTRIBUTING TO THE CURRENT CRISIS IN THE JUSTICE SYSTEM**

A number of factors are contributing to the sometimes dire accounts put forward by professionals. Without in any way claiming to be producing a historic study, we should remind the reader that several of these are well known and well documented.

**The lack of resources** is something which has been condemned for decades now. Since 2004, the European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) has published a biennial report identifying the per capita level of public expenditure devoted to justice (including the operation of the courts, the public ministry – Ministère Public – and legal aid). France's poor figures have greatly contributed to make into reality the lack of resources devoted to the institution, making it visible and immediately perceptible, even if the gross figures should be used with care<sup>6</sup>. The last cycle, based on the data for 2020, shows that the justice budget per inhabitant totals €72 for France compared to €82 for Italy, €87 for Belgium and Spain or €140 for Germany.

A second factor has long been identified as a source of deteriorating working conditions for justice professionals: **the growth in the number of standards**. Since 1991, the Council of State (*Conseil d'État*) has issued warnings about the length and proliferation of standards and highlighted the excessive complexity and instability of such standards<sup>7</sup>, a finding echoed by the National Council for the Assessment of Standards (*Conseil national d'évaluation des normes*)<sup>8</sup>. The mass of applicable standards and the pace of reforms is adversely affecting the overall legibility of the law both for professionals and for users, while at the same time increasing

---

6. For example, the number of judges only includes professional judges, as judges in the commercial courts and ombudsman's tribunals are not taken into account for France.

7. "Legal security" 1991; "Legal security and the complexity of the law", 2006; "Simplification and the quality of the law", 2016; "Measuring the growth in standards", 2018; "the user from the first to the last kilometre: the challenge of ensuring efficiency in public action and democratic requirements" 2023.

8. Report from the CNEN dated 17 February 2021 concerning the intelligibility and simplification of the standards applicable to local authorities, to contribute to the transformation of public action.

the workloads of practitioners, who must learn to use the new rules. As an example, the number of words published in the Official Journal more than doubled between 2002 and 2021 and the legal codes, which are supposed to make the identification of the applicable standards easier, have also increased in volume.

A third factor concerns **the increasing number of cases referred to the courts**, whether administrative or judicial, particularly between the 1970s and 2000s. Although the demand for justice is difficult to objectively assess, referrals to the courts are recorded: in terms of work flows, referrals to the judicial courts became relatively stable between 2005 and 2019, although this has not reduced the high number of cases remaining to be judged,<sup>10</sup> and the number of new cases registered each year by the administrative courts is still rising<sup>11</sup>.

**Over and above these specific factors, two major societal changes have significantly influenced work in general: the acceleration and individualisation with which practitioners in the justice field are also faced.** Highlighting the mechanisms and paradoxes resulting from this phenomena has given us the means to better understand the prevailing constraints and perceptions of stakeholders in the justice sector. We consider an initial aspect to stand out in particular among their perceptions and complaints: "Everything's happening too fast". To analyse these perceptions, we have drawn upon the work of Hartmut Rosa who defines **acce-**

---

9. Rendre justice aux citoyens (delivering justice for citizens), reports from the États généraux de la Justice committee, April 2022, p. 37-41.

10. Ibid., p. 39.

11. Council of state, the public judicial and consultative activity of the administrative courts in 2022, <https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/rapports-d-activeite/rapport-public-2022-des-juridictions-administratives>

**leration as a major experiential aspect of modernity.** For several decades now, according to the author, acceleration has affected technical innovation (transport, communication and the biotechnologies, etc.), social change (the pace of cultural and social innovation is faster than that of previous generations) and the pace of life (increase in the number of episodes and actions per unit of time). Although new tools are emerging enabling us to save time, in the fields of communication or transport for example, we have the impression of lacking it all at the same.

One of the dynamics at work in acceleration is that of the **intensification of the pace of daily life**: we are doing more things in less time including in the occupational sphere. A consequence of this is the fragmentation of professional tasks into numerous varied tasks, which can be uninterrupted due to the need to meet the requirements of adaptability and productivity. The organisation of time is also marked by the need to organise and reconcile multiples timeframes which may combine or compete. Hartmut Rosa again stresses the paradox of such situations of acceleration, which can actually generate slowdowns due to the desynchronisation of working processes. In a working environment in which processes are closely linked to one another, “whatever can go faster is always held back by whatever is going the most slowly”. These descriptions are widely echoed among the justice profession. Thus, the report from the États généraux de la Justice, like several research initiatives, have demonstrated how accelerated procedures can create bottlenecks, desynchronisation, time-consuming disorganisation or cascading delays from one sector to another in the processing of judicial proceedings.

**Individualisation is the second societal change** noted in our analysis. Defined in sociology as the capacity gained by individuals to define themselves instead of being defined in accordance with the social or moral requirements of the groups to which they belong, in the professional sphere individualisation brings about countless effects studied by

occupational sociology. The phenomenon of occupational individualisation obviously offers the benefits of self-fulfilment and the improved incorporation of individual aspects such as personal talent or motivation where certain tasks are concerned. Looking beyond this however, the researchers identified the effects of this trend, which encourages everyone to personally and significantly commit themselves to their work, including their personality and emotions, as if occupational self-fulfilment had become a restrictive objective.

Individualisation can also bring about other paradoxical effects. The individual's assumption of the work runs up against the collective reality: the modern context is marked by a high level of interdependence between the stakeholders in the work. Very few tasks are completely isolated. Most require interactions between different people. However, the organisational shortcomings of work are not designed from a collective standpoint but the responsibility for these is passed back to the individual. Local project leaders and managers are often individual "sticking plasters" for organisational complexities. In this sense, individualisation, which leads to each person assuming responsibility for their work in an environment subject to many constraints over which he or she has no control, does not necessarily guarantee greater individual autonomy.

Although occupational individualisation is not (to the best of our knowledge) the subject of any specific studies in the justice field, and although the work of the lawyer, clerk of the court and judge is generally imagined to be carried out alone, in our opinion this analysis framework widely reflects the situations described by the stakeholders or observed by the researchers. The operation of the justice system overall is marked by a high degree of interaction between the various professionals under more or less tight deadlines - an environment in which personal accountability has significantly increased in efforts to respond to the prevailing institutional issues. This trend has been particularly marked both in the processing of cases and the time required for judgement. Even if the analysis frameworks now tend to take account

of the working environment, stakeholders and in the justice system are often evaluated on their qualities or personal limitations, broken down into skills, aptitude and the ability to get things done.

No analysis of court work can ignore two other major phenomena which heighten and are themselves driven by acceleration and individualisation. Firstly there is the **new public management**, which gained traction from the 1980s onwards, with the aim of improving the efficiency of public services and the accountability of the people in charge of administration based on tools and principles used in the private sector. This school of thought significantly inspired public policies, often without being formally identified. In brief, it is characterised by the importance placed on the management - and not on the administration - of public service. The responsibility for achieving results in public management lies with the managers and not with the political decision-makers. The focus here is on operational indicators more than on the content of the missions themselves. Scientific literature has examined the shift in responsibilities brought about by this type of management. Managerial culture encourages the manager to constantly review and update workplace organisation, to set new objectives and to display innovation, occasionally to the detriment of realities in the field or of the need for stability. The increasing mobility of these managers can result in detrimental losses of organisational memory. Although measuring and making into reality the results and performance of departments through the use of hard data may appear indispensable, this measurement is based on an individual approach to activities and this analysis framework does not take account of realities in the field in any way or form.

Finally, another change is also producing varied impacts on the daily work of justice professionals: **the introduction of technological and digital resources**. Such a change is far from complete. These technologies have concerned the organisation of the hearing and of appearances before the



court with the development of videoconferencing. They directly affect the means of dialogue and communication between professionals and with other citizens through the introduction of interfaces to refer a matter to a court, to file submissions and to receive notifications. The development of generative artificial intelligence is opening up new perspectives where legal research and decision-making aids are concerned and online dispute resolution platforms create new possibilities regarding judicial services. Here, we are not seeking to draw up an overview of these changes, which are still ongoing, but they must be taken into account when assessing the changes in workplace organisations and the conceivable means of improving them. Several institutional reports, including from the États généraux de la Justice, have extensively documented the difficulties encountered with the introduction of digital resources within the justice system - sometimes at the risk of overlooking the progress made. While the improvement of these resources is a priority for the Ministry, research work has shown that they are sometimes perceived by professionals as redrawing the perimeter of their work and as entailing a form of deskilling. Many complain of having to carry out data inputting, scanning or page layout tasks which they feel should not form part of their work. Almost all of them note that connectivity resources contribute to the feeling that work is accelerating. This includes the immediate nature of answers and requests, everywhere and at all time, and the blurring of the definition of workspaces etc.

#### **FOUR KEYS TO UNDERSTANDING THE CURRENT SITUATION REGARDING THE EXPERIENCE OF WORKING IN THE COURTS**

Via empirical work and analysis frameworks from the management sciences, occupational sociology, ergonomics and occupational psychology, we have identified **four current characteristics of the work undertaken by justice professionals**, upon which we considered it appropriate to focus in particular in view of their importance concerning the per-

ceptions of the stakeholders concerned.

**1. A lack of time.** The work firstly highlighted a tense relationship to time, with time as a resource being practically exhausted, something which is widely documented not only by professional organisations but also by research. This lack of time has been characterised by confusion between personal time and professional time. The holiday and leave periods of magistrates, whether administrative or judicial, are often taken up with drafting judgements or preparing hearings – periods which are not taken into account in their working hours. clerks of the court are obliged to be on on-call for service-related standby duties (evenings, weekends and public holidays) and for late hearings, with the risk that they cannot catch up these hours if they accumulate too many of them too quickly. Lawyers describe their time being taken up by their clients who, assisted by digital communication resources, expect to be able to contact them immediately. Those working collaboratively are subject to the extreme demands for flexibility made by their employers. Many people speak of the guilt they feel as parents when they consider that they have been unable to devote sufficient time and attention to their children and families.

**2. The intensification and fragmentation of work.** Intensification, which is closely linked to the acceleration of work, particularly results from the need to multitask on a daily basis. The descriptions of typical working days provided both by the parties concerned and by the researchers sheds light on the disparate nature of activities: preparing hearings or meetings, legal research, participation in hearings, meetings with clients or partners, drafting documents, coordination meetings and responding to requests and questions, etc. Here, once again, the instantaneous nature of communication further accentuates this sense of intensification. In this context, organisation and personal discipline (not replying to non-urgent emails for example) are essential aspects which are possibly not taught sufficiently yet.

**3. The place taken up by reporting and the development of new working tools.** Working tools serve a twofold end purpose: performing a necessary professional act (referring us to the courts, forwarding items) and measuring professional activity. These are criticised by the users when they do not make it possible to automatically perform such measurements and make it necessary to complete other tables. Before being able to facilitate certain tasks, these tools, chiefly digital tools, require significant and time-consuming training and familiarisation work. The court can sometimes be described as a huge accountancy machine. The court clerks of the court and managers of the court registry office complain extensively of a large part of their time being taken up with the completion of activity measurement tables rather than carrying out their duties. Some lawyers' activities also make it necessary to keep very precise records of the number of hours devoted to each case. Although any workplace organisation must obviously be based on a clear view of reality, in this case it appears to be largely based exclusively on numerical data. According to a philosopher interviewed as part of our work "attention is focused more on signs than on reality". An assessment of activity risks getting confused with an assessment of the work itself, with the indicators only providing information about chosen signs (processing times, number of people heard, success rates in relation to claims, etc.) and are focused on whatever can be counted and recorded. Under these conditions how do you take account of professional practices, of their quality and especially of their coherence when interacting with other professionals who contribute to delivering justice? Professionals often express the fear that the quality of their work is only assessed on the basis of a very small number of strictly numerical criteria.

**4. The weakening of the occupational rationale.** Between the perception of deskilling felt by certain practitioners and the incomplete view of the activity provided by the figures, people's impressions of the occupations are affected to the extent that we can conclude that a weakening of the occupational rationale is underway. The notion of an occupation

is based not only on the results of an activity but also on the way this is achieved, including professional know-how, common rules and accepted practices which contribute to forging the professional identity. Various sociological work has shown how management-based rationales and occupational rationales can clash in workplace organisations when management tools tend to favour the standardisation of practices, formally defining processes and sometimes imposing recommendations which fly in the face of personalised professional know-how and knowledge. Apart from the ethical malaise that such situations can generate, they create what sociologists refer to as a “decoupling” between the management vision of ensuring compliance with standards and the level of operational activities. The standardised, numerical measurement of activities does not make it possible to take account of all of the professional skills used in a day, including an ability to listen to, take into consideration and support citizens and colleagues. Some professions, such as that of the clerk of the court for example, strongly condemn the professional deskilling which they feel these processes are bringing about.

## **RESOURCES TO BE DEPLOYED**

Although the analysis of the work of professionals in the justice field resulting from this study reveals numerous difficulties and even suffering, particularly from an occupational sociology viewpoint, it also makes it possible to **identify several fundamental resources**.

**The strength of work-based communities and team working** is an essential resource and is well documented. Informal work-based communities play a structural role when it comes both to maintaining the physical and mental health of workers and to resolving problems and managing the difficulties and complexity of the work and the resulting stress. Though not shown on any organisation chart, these informal work-based communities favour a pooling of knowledge and experience in addition to mutual support and assistance in both a pro-

fessional and emotional sense. They thereby contribute to achieving greater peace of mind at work by helping people deal with the various constraints of all kinds inherent to any professional activity. In the courts, these informal work-based communities are sometimes extended by more formal though disparate groups such as workgroups or practical support initiatives like intervention. More organised communities are also promised to encourage a cross-disciplinary vision of the same activity, for example for disputes related to domestic violence, in courts bringing together all of the stakeholders concerned beyond the usual organisational divisions (civil-criminal, public prosecutor's department – court service, clerks of the court – magistrates, external stakeholders, etc.). These communities also help lower tensions and make it easier to talk through disagreements. Work on the user-friendliness aspects shows how vital these formal and informal structures are when it comes to avoiding self-imposed withdrawal or insurmountable tensions in the case of workplace conflicts.

For its part, team working is defined as a group of subjects comprised in a common project related to the performance of tasks devolved to the institution, enabling the organisation to fulfil its missions. However, team working is something which can't simply be decreed. Over and above the organisation between several missions, something which characterises the team is its ability to hold discussions and come to agreements. Institutional frameworks as we see them today (the judicial team for example) encourage team working without however guaranteeing it. Standing apart from (though not replacing) the institutional regulation channels, work-based communities are today clearly identified as being essential to the quality of life at work and to the quality and efficiency of workplace organisation.

**Meaningful work** is another essential resource. We are using a definition of the meaningfulness of work common to the field of occupational psychology, which includes three aspects: a sense of usefulness for the person exercising it (with usefulness being assessed with regard to the recipients of

the work and to society as a whole), the conviction that one is working in accordance with professional values and standards and a capacity to use one's professional skills in the work, while at the same time continuing to learn and improving the results of one's activities. We can see that these aspects are being severely challenged when we hear the expressions of unease coming from stakeholders in the justice system: the impression of "running while going nowhere", of undergoing permanent reforms which blur the meaningfulness of work and of not being able to meet citizens' needs. Among others, Hartmut Rosa has shown how the impression of doing your work well is based on a search for a result which the practitioner must be able to adjust during his or her work, therefore resulting in a feeling of efficiency which enhances the meaningfulness the person finds in his or her activities. However, managerial rationales tend to create intermediate objectives (drawing up a work calendar and timetable, defining a project, achieving quantifiable objectives, etc.) that take the place of final work objectives (pronounce judgement, etc.). Under such conditions, it loses its meaningfulness.

## **TO CONCLUDE**

Ultimately, the study highlights the fact that for justice professionals (and others), despite the vocational aspect of the occupations carried out, the meaningfulness of the work is not simply limited to the subjective relationship between the individual and his or her activity or profession. Work-related communities, organisational factors, opportunities for reflexivity (which make it possible to obtain feedback on whatever you are doing) are resources likely to enable everyone to feel more implicated in their work and recognised within the professional community.

At the end of these analyses, we do not put forward any recommendations. Why? The Institute was created to provide an active interface between scientists, professionals and institutional managers and to be better able to take account of the needs, demands and expectations of citizens where

justice is concerned. The added value of such a study can only be derived from this combined culture, which makes it possible to consider the same study topic from numerous angles. Our goal is to provide the participants in the legal and justice systems with conceptual resources or inspirations to help them view their mission, their public policy or their practices differently. We also hope that we have contributed to the world of research by identifying new areas to be explored, giving them a clearer insight into the vision and daily lives of stakeholders in the justice field.

## **Court Work: A Multidisciplinary Analysis**

*The starting point of this analysis is the discontent expressed by professionals working within the justice system, whether they are magistrates, clerks of the court, or lawyers. Beyond their personal grievances, the finger is pointed at the low level of resources made available, the very organization of the work itself, and the discrepancy between the realities of the activity and professional ethics, arising from the need to ensure high quality.*

*How do we explain the fact that practitioners of these largely vocational occupations now feel that their work has lost its meaning?*

*This is the question examined by a focus group comprised of experts (researchers from numerous disciplines, in addition to legal practitioners) which has assessed the work of the men and women in the justice field operating closest to the court system, in light of the knowledge produced by the human and social sciences, particularly occupational sociology.*

*The proposed study first focuses on the impact of shorter completion times and the individualization of work, which are modern phenomena sometimes producing contradictory constraints.*

*Four characteristics have been considered: the lack of time described by a majority of professionals and stakeholders, the intensification and fragmentation of work, the burden of reporting and the impact of new working tools, and finally, the weakening of the occupational rationale. The study shows to what extent, faced with the observed scale of the changes, work-related communities and other levers are vital resources, making it possible to take action concerning the meaningfulness of the work.*

*Justice is not limited to its procedural or institutional aspects and even less so to an assessment of the individual responsibility of the stakeholders involved. On a daily basis, it consists of the professional actions carried out by practitioners. By analyzing the existing processes, this study highlights the role of workplace organization in the quality of the justice being dispensed and the feelings and impressions of the operators involved.*



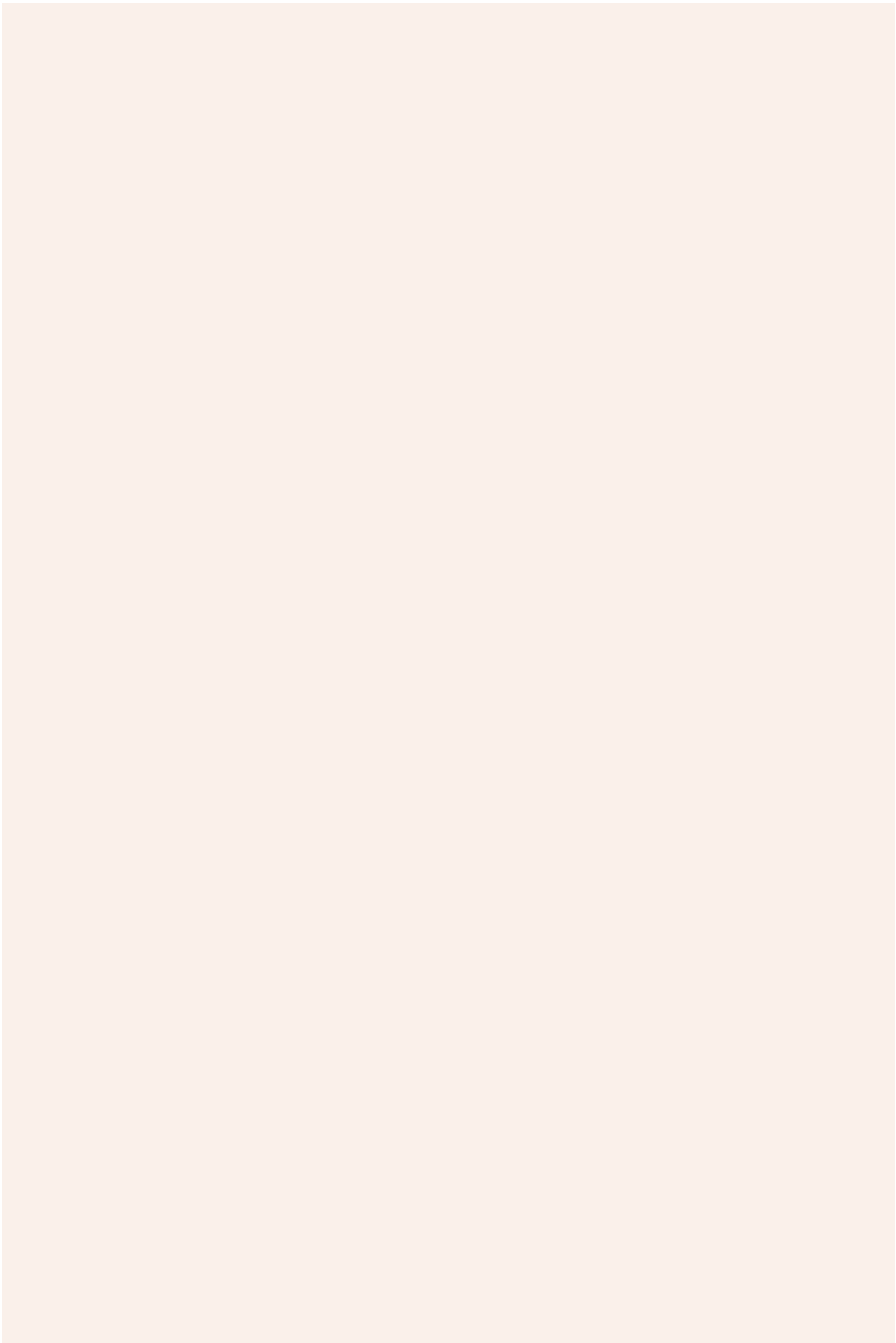
**Anne-Sophie de Lamarzelle** is a magistrate and a study and research manager at the IERDJ.

**Valérie Sagant** is a magistrate and director of the IERDJ.

**Mélanie Vay** is a doctor in political science and a study and research manager at the IERDJ.

The following contributed to this work: Pierre Berlioz, Estelle Cros, Jean Danet, Yoann Demoli, Véronique Duveau, Jean-Christophe Gracia, Stéphanie Kretowicz, Joëlle Munier-Pacheu, Cécile Vigour and Laurent Willemez.

IERDJ participants: Sarah Albertin, Laure Marcus, Stéphane Nafir-Gouillon, Florence Noire and Hélène Yazdanpanah.





**Estudio  
El trabajo en  
jurisdicción: un análisis  
multidisciplinar**

Informe preparado por  
**ANNE-SOPHIE DE LAMARZELLE  
VALÉRIE SAGANT  
ET MÉLANIE VAY**

**PREFACIO Y RESUMEN**



## **ESTUDIO**

### **El trabajo en jurisdicción:**

### **Un análisis multidisciplinar**

#### **Prefacio**

Sensible a las numerosas manifestaciones de desconcierto y protesta por parte de los y las profesionales de justicia relativas a las condiciones de ejercicio de su profesión expresadas a finales del año 2021, la asamblea general del IERDJ ha querido promover un eje de trabajo relacionado con las identidades profesionales, prácticas y el sentido de las profesiones del derecho y de la justicia. En este marco, el Instituto lanzó en los medios científicos, a comienzos del 2022 y 2023, unas convocatorias de proyecto de investigación que han permitido lanzar una serie de investigaciones en diversos campos: la identidad profesional de las abogadas y los abogados, o incluso la noción de equipo entre magistradas y magistrados<sup>1</sup>.

Paralelamente, el equipo del Instituto iniciaba los trabajos destinados a la publicación de este estudio. Se trata del segundo estudio del Instituto que ha deseado crear esta colección para dar cuenta de los trabajos colectivos que asocian a investigadores, universitarios y profesionales con el fin de proponer, una reflexión sintética, redactada por el IERDJ, sobre los temas de interés en nuestros días. Este estudio es el fruto de un trabajo llevado a cabo de mayo del 2022 a septiembre del 2023, mediante un grupo de reflexión

---

1. Sophie Harnay (dir.), «¿La identidad profesional de los abogados frente al reto de la economía? Un análisis multidisciplinar de los valores de la profesión», Lionel Jacquot y Sylvie Pierre-Maurice (dir.), «Los agentes de las secretarías: actores centrales en el equipo de los magistrado-as», Mathilde Darley, Diane Gattet y Jérôme Pélisse (dir.), «Formar equipo entorno al juez. La función de los asistentes de los magistrados frente a la toma de decisiones de justicia en Francia», Didier Cholet (dir.), estudio de derecho comparado sobre «Las profesiones de asistencia a la función jurisdiccional».

compuesto por investigadoras e investigadores, y de profesionales de la justicia, procediendo a la audiencia de diversas expertas y diversos expertos. Este documento restituye el fruto de estos trabajos. Ha sido en gran parte redactado por Anne-Sophie de Lamarzelle, bajo mi dirección, con la colaboración de Mélanie Vay y la participación de Sarah Albertin, Laure Marcus, Stéphane Nafir-Gouillon, Florence Noire y Hélène Yazdanpanah, todos ellos responsables de estudios e investigaciones en el Instituto. Deseo agradecer profundamente aquí a todos los miembros del grupo de reflexión por su activa participación: Pierre Berlioz, Estelle Cros, Jean Danet, Yoann Demoli, Véronique Duveau, Jean-Christophe Gracia, Stéphanie Kretowicz, Joëlle Munier-Pacheu, Cécile Vigour y Laurent Willemez. Quiero también expresar mi profundo agradecimiento a los expertos y las expertas que aceptaron dedicarnos su tiempo.

Con el fin de garantizar la completa independencia y libertad de cada uno de los intervinientes, nuestros intercambios han sido inspirados por la regla de Chatham House<sup>2</sup>. Solo la identidad de las y los participantes ha sido indicada y el presente documento ha sido redactado por el equipo del Instituto, bajo mi responsabilidad. Ya que éstos a menudo resumen muy bien una realidad compleja, hemos querido poner de relieve las palabras escuchadas durante las sesiones del grupo o en los eventos relacionados con el mismo tema.

El presente estudio ha elegido un enfoque necesariamente fragmentado ante la temática tan amplia que nos ha sido propuesta. Profundizando un enfoque, solo revelamos aún más la dimensión de las cuestiones no tratadas. Respon-

---

2. «Cuando una reunión, o una de sus partes, se celebra según la regla de Chatham House, los participantes son libres de utilizar las informaciones recogidas durante ese momento, pero no deben sacar a la luz ni la identidad ni la afiliación de las personas que han dado estas informaciones, ni tampoco deben revelar la identidad de los demás participantes.»

diendo a nuestra misión, nos esforzaremos en compartir de manera general los análisis de este estudio con el fin de continuar la reflexión.

Valérie Sagant  
Directora del ERDJ

## SÍNTESIS

### EL OBJETIVO DE ESTE ESTUDIO

Contemplados en el otoño del 2021, los trabajos que han concluido con esta publicación se han sido inscritos naturalmente en un contexto singular. Como punto de partida de nuestra reflexión, se encuentran las numerosas muestras de malestar de las y los profesionales de la justicia. Si la emoción suscitada por el suicidio de una joven magistrada y la tribuna llamada de los «3 000<sup>3</sup>» - en realidad más de 7 500 magistrados y funcionarios de justicia - publicada en noviembre del 2021, han marcado fuertemente los espíritus, abogados, abogadas, escribanos y escribanas judiciales y jueces alertan sobre sus condiciones de trabajo desde hace ya unos cuantos años. Haciendo hincapié sobre « la gran discordancia entre nuestra voluntad de impartir una justicia de calidad y la realidad de nuestro día a día », rechazando « una justicia que no está a la escucha [...], que cronometra y contabiliza todo », esta tribuna ha señalado no solamente la falta de medios sino también las dificultades de organización y al final una pérdida del sentido del trabajo incluso de las y los profesionales de la justicia. Las manifestaciones de malestar en el trabajo han sido numerosas en los últimos años y provenientes de todas las profesiones de la justicia; estas remiten principalmente a las distorsiones entre la realidad vivida en el día a día y la ética profesional constituida de exigencia de calidad y de deseo de realizar correctamente su trabajo. Más allá de los sufrimientos personales, se cuestionan la escasez de medios dedicados y la organización misma del trabajo en las jurisdicciones.

También lanzados en el otoño del 2021, los Estados Generales de la Justicia han llevado a cabo trabajos en numerosos ámbitos y desembocaron, en la primavera del 2022, en un

---

3. La llamada de 3000 magistrados y de un centenar de letrados de la administración de justicia: «No queremos para nada una justicia que no está a la escucha y que cronometra todo», Colectivo, *El mundo*, 23 de noviembre del 2021.



extenso informe constatando también una crisis mayor de la institución judicial. La escasez de los medios destinados a la justicia - denunciada desde hace décadas - queda claramente demostrada y la situación de la institución es calificada como «en estado de deterioro avanzado». Más allá de los «medios notoriamente insuficientes», el comité de los Estados Generales resalta haber sido particularmente impactado por dos hechos: «Mientras que la justicia no ha cesado de ser transformada en los últimos treinta años, su funcionamiento no ha sido lo suficientemente pensado de manera sistemática» en un contexto en el que «tanto las misiones de la justicia como la función realizada en la sociedad se han visto incrementadas».

En este contexto, la ley de orientación y de programación para la justicia ha previsto - hecho inédito en la historia presupuestaria contemporánea del ministerio<sup>4</sup> - la contratación de 10 000 agentes suplementarios de aquí al 2027. En los deseos para el año 2024, el ministro de Justicia ha aclarado que 1000 magistrados y magistradas y 1050 escribanas y escribanos adicionales habían sido ya contratados desde el 2017 y ha subrayado el aumento del presupuesto del ministerio (+44 % desde el 2020 con una previsión de: +60 % en el 2027). Más allá de esto, el ministerio de Justicia ha puesto en marcha numerosos proyectos motivados en gran parte por las conclusiones del informe de los Estados G<sup>5</sup>.

**El IERDJ se esforzó en producir un análisis distinto, examinando el trabajo de los diferentes actores de la justicia, al nivel de las mujeres y los hombres, que vienen ejerciendo su actividad, en particular en las jurisdicciones. Este análisis**

---

4. Según el informe del Tribunal de cuentas, aparecido igualmente en otoño del 2021, el presupuesto consagrado al funcionamiento de la justicia ha progresado en un 22% entre 2011 y 2021: «Mejorar la gestión del servicio público de justicia. Los desafíos estructurales para Francia», Tribunal de cuentas, octubre del 2021.

5. Presentes especialmente en la ley de orientación y programación para el ministerio de Justicia del 2023-2027.

**micro**, en contraposición con los datos macro de los ministerios y las instituciones públicas, **se basa en los aportes de las ciencias humanas y sociales, y particularmente en la sociología del trabajo**. Frente a esta crisis de la justicia, nuestro objetivo a través de esta publicación es proponer unas tablas de análisis centradas en la vida en el trabajo, en su organización y en las percepciones de aquellos y aquellas que contribuyen a eso.

Basándonos en los trabajos de investigación empíricos ya existentes, hemos podido poner de relieve las percepciones de los actores y actrices. Aunque algunas descripciones pueden parecer desactualizadas o incompletas, nos ha parecido que ilustran de manera fiel tanto las dificultades como los logros. Nuestro estudio se limita a algunas de las profesiones: los abogados y las abogadas, los escribanos y las escribanas, las directoras y los directores de los servicios de escribanía y los magistrados y las magistradas tanto del orden judicial como administrativo. Las nuevas profesiones que se han venido desarrollando en las jurisdicciones judiciales y que han sido objeto de un nuevo estatuto bajo el término de agregado de justicia no han podido ser todavía analizadas en su totalidad, incluso habiéndoles consagrado una jornada de estudio el 8 de junio del 2023. Nuestros trabajos relativos a la identidad profesional están destinados a seguir precisando que el grupo de reflexión estima que numerosas conclusiones y claves de lectura resultantes del análisis podrían hacer eco más allá de los profesionales aquí estudiados.

## **LO QUE HA CONTRIBUIDO A LA CRISIS ACTUAL DE LA JUSTICIA**

Numerosos parámetros contribuyen a las conclusiones, a veces desesperadas, establecidas por las y los profesionales. Sin pretender realizar un estudio histórico, podemos recordar que varios son conocidos y han estado bien documentados.

**La falta de medios** se viene denunciando desde hace déca-

das. Desde el 2004, la Comisión europea para la eficacia de la justicia (CEPEJ) publica un informe bianual estableciendo el importe del gasto público, calculado por cada habitante, que se dedica a la justicia (incluyendo el funcionamiento de los tribunales, el ministerio público y la ayuda judicial). Las malas cifras de Francia han hecho mucho para objetivar, hacer visible e inmediatamente perceptible la falta de medios dedicados a la institución, incluso si las cifras brutas deben ser manejadas con prudencia al ser utilizadas<sup>6</sup>. El último ciclo basado en los datos del 2020 muestra que el presupuesto de la justicia por cada habitante asciende a 72 € en Francia, contra 82 € en Italia, 87 € en Bélgica y España o 140 € en Alemania.

Desde hace ya tiempo se ha venido identificando un segundo parámetro como factor de degradación de las condiciones de trabajo de las y los profesionales de la justicia: **la inflación de las normas**. Ya en 1991, el Consejo de Estado alertaba de la extensión y proliferación de los textos normativos e insistía en la excesiva complejidad e inestabilidad de las normas<sup>7</sup>, constatación de la cual el Consejo nacional de evaluación de normas se ha hecho eco<sup>8</sup>. La masa de normas aplicables y el ritmo de las reformas perjudican la legibilidad del derecho tanto para los profesionales como para los usuarios, todo ello aumentando la carga de trabajo de las y los profesionales que deben aprender a dominar los nuevos textos. Por ejemplo,

---

6. Por ejemplo, el número de jueces incluye únicamente a los jueces profesionales, los de los tribunales de comercio y los de la magistratura de trabajo no entran en el recuento en Francia.

7. «De la seguridad jurídica», 1991; «Seguridad pública del derecho», 2006; «Simplificación y calidad del derecho», 2016; «Medir la inflación normativa», 2018; «El usuario del primer al último kilómetro: un reto de eficacia de la acción pública y una exigencia democrática», 2023.

8. Informe del CNEN del 17 de febrero del 2021 relativo a la inteligibilidad y a la simplificación de las normas aplicables en las administraciones territoriales al servicio de la transformación de la acción pública.

el número de palabras publicadas en el Diario oficial se ha duplicado entre el 2002 y el 2021 y los códigos, que deben facilitar la búsqueda de las normas aplicables, han también aumentado de volumen.

Un tercer parámetro concierne **al recurso de manera cada vez más importante a las jurisdicciones** tanto administrativas como judiciales entre los años 1970 y 2000. A pesar de que sea difícil evaluar la demanda de justicia de manera objetiva, las denuncias a los tribunales son contabilizadas: en términos de flujo, las denuncias a las jurisdicciones judiciales se han vuelto relativamente estables entre 2005 y 2019<sup>9</sup>, pero los elevados stocks de expedientes que quedan por juzgar no se han reducido a pesar de eso<sup>10</sup> y el número de expedientes nuevos registrados cada año por las jurisdicciones administrativas sigue 11 .

**Además de estos factores específicos, dos evoluciones de sociedad mayores han impactado fuertemente el trabajo en general: la aceleración e individualización a las que los actores de la justicia se enfrentan, ellos también.** Poner en evidencia los mecanismos y las paradojas resultantes de estos fenómenos nos ha dado las claves de lectura para comprender mejor las presiones que se manifiestan y la percepción de los actores de la justicia. Un primer eje nos ha parecido determinante en las constataciones y quejas de estos últimos: «Todo va demasiado rápido». Para analizar estas percepciones, nos hemos basado en los trabajos de

---

9. Hacer justicia con los ciudadanos, informe del comité de las Asambleas generales de Justicia, abril del 2022, p. 37-41.

10. Ibid., p. 39.

11. Consejo de Estado, Informe público actividad jurisdiccional y de asesoría de las jurisdicciones administrativas en 2022, <https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/rapports-d-activite/rapport-public-2022-des-juridictions-administratives>

Hartmut Rosa que define **la aceleración como la experiencia mayor de la modernidad**. Desde hace algunas décadas, la aceleración afecta, según el autor, la innovación técnica (transportes, comunicación, biotecnologías, etc.), al cambio social (el ritmo de las innovaciones culturales y sociales es más rápido que el de las generaciones) y a los ritmos de vida (aumento del número de episodios y de acciones por unidad de tiempo). Precisamente cuando se desarrollan nuevas herramientas que nos permiten ganar tiempo, en comunicación o en transporte por ejemplo, tenemos la impresión de que no son suficientes.

Una de las dinámicas manifestandose en la aceleración es la de una **intensificación de los ritmos cotidianos: hacemos más cosas en menos tiempo incluso en el ámbito del trabajo**. La fragmentación de las tareas profesionales es el colorario: tareas numerosas y variadas - interrumpidas ya que es necesario responder a los imperativos de adaptabilidad y de productividad. La organización del tiempo se ve además impactada por la necesidad de articular y de conciliar las múltiples temporalidades que se acumulan o compiten entre ellas. Hartmut Rosa subraya la paradoja de estas situaciones de aceleración que pueden conducir a una ralentización provocada por la desincronización de los procesos de trabajo: en un entorno de trabajo en el que los procesos están íntimamente vinculados los unos con los otros, «lo que puede ir más rápido se ve siempre frenado o retenido por lo que va más despacio». Estas descripciones resuenan de manera importante en el seno de la justicia. Así el informe de las estados generales de la justicia, al igual que varios trabajos de investigación, han mostrado como los procedimientos acelerados pueden generar a cambio cuellos de botella, desincronización, desorganización que se traduce en pérdida de tiempo e incluso aplazamientos de los retrasos de un sector al otro durante el tratamiento de los procedimientos judiciales.

**La individualización constituye la segunda evolución de sociedad** que hemos retenido en nuestro análisis. Definida

en sociología como la capacidad adquirida por los individuos para definirse ellos mismos y no en función de las prescripciones sociales o morales de los grupos de pertenencia, la individualización conlleva, en el mundo profesional, numerosos efectos por los cuales la sociología del trabajo se interesa. El fenómeno de individualización en el trabajo presenta intereses evidentes en términos de realización personal y de mejor consideración de elementos individuales como el talento personal o la motivación para algunas de las tareas. Pero más allá de todo esto, los investigadores han identificado los efectos de esta tendencia que prescribe a cada uno comprometerse personalmente y fuertemente en el trabajo, movilizarse su personalidad y sus emociones, como si la realización en el trabajo se convirtiera en un objetivo obligatorio.

La individualización conlleva otros efectos paradójicos. El manejo individual del trabajo se enfrenta a su realidad colectiva: el contexto moderno se ve marcado por una interdependencia fuerte entre los actores en el trabajo; pocas tareas se quedan completamente aisladas; la mayoría requieren interacciones entre diferentes personas. Además, las deficiencias en la organización del trabajo no están pensadas a una escala colectiva, sino que su responsabilidad recae en el individuo. Los jefes de proyecto y managers de proximidad constituyen a menudo paliativos individuales frente a las complejidades organizacionales. En este sentido, la individualización, que hace recaer sobre cada uno la responsabilidad de su trabajo en un entorno sometido a múltiples ataduras que no pueden ser obviadas, no garantiza necesariamente una mayor autonomía individual.

Si la individualización en el trabajo no ha sido objeto, que sepamos, de estudios específicos en el seno de la justicia, y si el trabajo del abogado, del escribano o de la jueza reside, un poco en la realidad, probablemente más en el imaginario colectivo, como un empleo ejercido en solitario, esta tabla de análisis nos parece reflejar ampliamente las situaciones descritas por los actores o observadas por los investigadores. El funcionamiento de la justicia en su conjunto

está marcado por las fuertes interacciones que vinculan a los diferentes profesionales en plazos en mayor o menor medida apretados - entorno en el cual la responsabilización personal ha sido fuertemente incrementada para intentar responder a estos desordenes institucionales. Esta tendencia se ha visto marcada al mismo tiempo en el tratamiento de los procedimientos así como en los plazos de los juicios. A pesar de que las tablas de evaluación tienden desde ahora a tener en cuenta el entorno de trabajo, los actores de la justicia son ampliamente evaluados según sus cualidades o límites personales declinadas en competencias, aptitudes y capacidad para realizar una tarea.

El análisis del trabajo en jurisdicción no puede pasar por alto dos otros fenómenos de gran importancia que refuerzan y se ven ellos mismos reforzados por la aceleración y la individualización. Se trata primero del **new public management** que se ha difundido a partir de los años 1980 teniendo como objetivos mejorar la eficacia de los servicios públicos y responsabilizar el personal encargado de la administración a partir de herramientas y principios utilizados en el sector privado. Esta corriente de pensamiento ha ampliamente inspirado las políticas públicas, a menudo sin ser identificada de manera formal. En pocas palabras, se caracteriza por la importancia que se le da al management - y no a la administración - del servicio público. La responsabilidad de los resultados de la gestión pública recae en los managers y no en los responsables políticos. Se presta una mayor atención a los indicadores de funcionamiento que a los contenidos de las mismas misiones. La literatura científica ha examinado el desplazamiento de las responsabilidades provocado por este tipo de gestión. La cultura del management incita al responsable a renovar sin cesar la organización del trabajo, a fijar nuevos objetivos y a dar muestras de innovación, a veces en detrimento de las realidades del terreno o de la necesidad de estabilidad. La movilidad importante de estos responsables puede originar pérdidas de memoria organizacional que son perjudiciales. Incluso si medir y objetivar los resultados y los rendimientos de los servicios mediante

datos cifrados parecer ser indispensable, dicha medida se basa en un enfoque individual de las actividades y esta tabla de análisis no da cuenta de toda la realidad del terreno.

En fin existe otra evolución que causa numerosos impactos en el trabajo cotidiano de las y los profesionales de la justicia:

**la implantación de herramientas tecnológicas y digitales.**

Esta mutación está bastante lejos de ser finalizada. Estas tecnologías conciernen a la organización de la audiencia y de la comparecencia con el desarrollo de las videoconferencias; estas impactan directamente en las modalidades de intercambio y de comunicación entre profesionales y con los justiciables mediante la instalación de interfaces para elevar una denuncia, depositar conclusiones, recibir notificaciones. El desarrollo de la inteligencia artificial generativa abre nuevas perspectivas de herramientas de ayuda a la investigación jurídica y de ayuda a la decisión, las plataformas de resolución de los litigios en línea renuevan la oferta de servicios jurídicos. Aquí no pretendemos realizar el balance de dichas transformaciones, que están lejos de ser estabilizadas, pero deben ser tenidas en cuenta para apreciar las evoluciones de las organizaciones del trabajo y de los instrumentos que pueden contemplarse para mejorarlas. Varios informes institucionales, entre ellos los de las Estados generales de la Justicia, han ampliamente documentado las dificultades en la implantación de las herramientas digitales en el seno de la justicia - a veces con el riesgo de hacer invisibles los progresos conseguidos. Mientras que la mejora de estas herramientas constituye una prioridad para el ministerio, los trabajos de investigación muestran que son a veces percibidos por los profesionales como que replantean el contenido de su trabajo y que provocan una forma de descualificación. Muchos se quejan de tener que realizar ellos mismos labores de entrada de datos, digitalización o presentación de los documentos que estiman que no son de su incumbencia. Casi todos hacen notar también hasta qué punto este tipo de herramientas crean un sentimiento de aceleración del trabajo: inmediatez de las respuestas, solicitudes en cualquier lugar y momento, falta de claridad en la definición



de los espacios de trabajo, etc.

## **CUATRO CLAVES DE LECTURA CONTEMPORÁNEAS DEL TRABAJO VIVIDO EN LAS JURISDICCIONES**

A través de los trabajos empíricos y con la ayuda de las tablas de análisis de las ciencias de gestión, la sociología del trabajo, la ergonomía y la psicología del trabajo, hemos podido identificar **cuatro características actuales del trabajo de las y los profesionales de la justicia** en las cuales, teniendo en cuenta su peso sobre la percepción de los actores, hemos pensado que sea útil hacer hincapié.

**1. El desbordamiento temporal.** Los trabajos han puesto en evidencia en primer lugar un vínculo con el tiempo en tensión, asemejándose a una forma de agotamiento del recurso temporal, ampliamente documentado no solamente por las organizaciones profesionales sino también por la investigación. Este desbordamiento temporal se caracteriza por la confusión entre tiempo personal y tiempo profesional; los periodos de vacaciones de los magistrados tanto del ámbito administrativo como judicial son muy frecuentemente ocupados por la redacción de sentencias o la preparación de audiencias - periodos que no son contabilizados en su tiempo de trabajo; los escribanos y las escribanas se ven obligados a realizar las guardias usuales en su servicio (noches, fines de semana y días festivos), así como las debidas a las audiencias tardías, con el riesgo de no poder recuperar estas horas si éstas se acumulan demasiado y demasiado rapido; las abogadas y los abogados describen un tiempo confiscado por sus clientes quienes, ayudados por las herramientas de comunicación digitales, solicitan intercambios instantáneos; aquellos y aquellas que trabajan en colaboración son sometidos a la gran exigencia de flexibilidad requerida por sus empleadores. Son muchas y muchos los que mencionan su sentimiento de culpabilidad como padres cuando creen que no conceden el tiempo de atención necesario para sus hijos y su entorno.

**2. La intensificación y la fragmentación del trabajo.** La intensificación, estrechamente ligada a la aceleración del trabajo, resulta particularmente de la multi-actividad cotidiana. La descripción de las jornadas de trabajo realizada tanto por los interesados como por los investigadores traduce la dispersión de las actividades: preparación de la audiencia o de la cita, investigaciones jurídicas, participación en las audiencias, citas con la clientela o con los colaboradores, redacción, reuniones de coordinación y respuestas a las solicitudes, etc. pueden encadenarse en un tiempo muy corto. La instantaneidad de los intercambios favorece aquí también este sentimiento de intensificación. En este contexto, la organización y disciplina personales (no responder a los e-mails que no son urgentes por ejemplo) constituyen uno de los principales desafíos quizás todavía muy poco mostrados.

**3. El lugar que ocupa el *reporting* y el desarrollo de las nuevas herramientas de trabajo.** Las herramientas en el trabajo cuentan con una doble finalidad: el cumplimiento de un acto profesional necesario (someter el caso a la jurisdicción, transmitir los documentos) y el establecimiento de una medida de la actividad profesional. Son criticadas por sus usuarios cuando no permiten realizar de manera automática esta medida y requieren completar otras planillas. Antes de poder aliviar algunas tareas, estas herramientas, principalmente digitales, generan una necesidad de formación y de apropiación consecuente y que hace perder mucho tiempo. El tribunal a veces ha sido descrito como una inmensa máquina de contar; los escribanos y los directores o las directoras de los servicios de escribanía se quejan mucho de utilizar una buena parte de su tiempo en rellenar planillas para medir la actividad en lugar de ejercer su oficio. Algunas prácticas de los abogados necesitan también la contabilización muy precisa del número de horas cumplidas para cada expediente. Si parece evidente que cualquier organización del trabajo debe basarse en una visión clara de su realidad, esta parece apoyarse de manera demasiado importante en los únicos datos cifrados. Según los términos de un filósofo escuchado durante nuestros trabajos «se presta una mayor atención a

las señales que a la realidad». La evaluación de la actividad corre el riesgo de confundirse con la evaluación del trabajo en sí mismo mientras que los indicadores solo dan cuenta de las señales elegidas (plazos de tratamiento, número de personas escuchadas, tasa de éxito con respecto a las pretensiones, etc.) y se focalizan en aquello que puede ser contabilizado. ¿Cómo podemos, en estas condiciones, dar cuenta de los gestos profesionales, de su calidad y aún más de su coherencia en interacción con los demás profesionales que contribuyen al trabajo de justicia? Los profesionales expresan a menudo el temor a que la calidad de su trabajo sea apreciada solo en relación con un muy pequeño número de criterios únicamente cifrados.

**4. La fragilización de las lógicas de las profesiones.** Entre el sentimiento de descualificación percibido por algunos profesionales y la visión parcial de la actividad dada por las cifras, las representaciones de las profesiones se ven afectadas hasta tal punto que se puede concluir a la fragilización de las lógicas de los oficios. La noción de profesión no hace referencia únicamente al resultado de la actividad, sino también a la forma de conseguirlo, integrando el saber hacer profesional, las reglas comunes y prácticas admitidas construyendo así la identidad profesional. Numerosos trabajos de sociología han mostrado hasta qué punto las lógicas de gestión y las lógicas de oficio pueden verse enfrentadas en el seno de las organizaciones de trabajo mientras que las herramientas de gestión tienden a favorecer la estandarización de las prácticas, a formalizar los procesos y a veces a fijar las prescripciones a contracorriente del saber hacer profesional personalizado. Además de los sufrimientos éticos que estas situaciones pueden generar, ellas crean lo que los sociólogos llaman un «desacoplamiento» entre la visión de gestión garantizando el respeto de las normas y el nivel de actividades operacionales. La medida cifrada y estandarizada de la actividad no permite darse cuenta del conjunto de competencias profesionales movilizadas en el transcurso de una jornada, en especial la escucha, la consideración y el acompañamiento de los justiciables o

de los colegas. Algunas profesiones, como la de escribano, denuncian fuertemente la descualificación profesional que estiman generada por estos procesos.

## **RECURSOS QUE QUEDAN POR MOVILIZAR**

Si el análisis del trabajo de las y los profesionales de justicia que resulta de este estudio muestra numerosas dificultades, hasta el sufrimiento, permite no obstante, desde el punto de vista de la sociología del trabajo, **identificar algunos recursos fundamentales.**

**La fuerza de los colectivos de trabajo y del trabajo en equipo** constituye un recurso esencial bien documentado. Los colectivos informales juegan un papel estructurante tanto por mantener la salud física y mental de los trabajadores como para regular los desarreglos, gestionar las dificultades y la complejidad del trabajo, así que el estrés que resulta de esto. Sin aparecer en ningún organigrama, estos colectivos informales favorecen tanto la agrupación de los conocimientos y experiencias, como el apoyo y la ayuda mutua entre profesionales, incluido en el ámbito afectivo. Estos aportan de este modo cierta serenidad en el trabajo ayudándose unos a otros para hacer frente a las obligaciones de diversos índoles inscritas en cualquier actividad profesional. En los tribunales, estos colectivos informales están a veces completados por colectivos más formalizados si bien de topo tipo como los grupos de trabajo o incluso las iniciativas de apoyo a la práctica, como la intervención. Se promueven igualmente colectivos más organizados para favorecer una visión transversal de una misma actividad, por ejemplo, en los contenciosos relacionados con las violencias intrafamiliares en los tribunales judiciales que reúnen a todos los actores concernidos más allá de las divisiones organizacionales habituales (civil-penal, jueces-ministerio público, escribanos-magistrados, intervinientes externos, etc). Estos colectivos favorecen también la regulación de las tensiones y la expresión de los desacuerdos. Los trabajos

en ergonomía muestran hasta qué punto estas instancias formales e informales son imprescindibles para evitar el aislamiento o las tensiones paralizantes en caso de conflicto en el trabajo.

El trabajo en equipo se define como un reagrupamiento de sujetos que reúne un proyecto común ligado a la ejecución de tareas dedicadas a la institución que permiten a la organización llevar a cabo sus misiones. No obstante, el trabajo en equipo no se ordena por decreto. Más allá de la articulación entre varias misiones, lo que caracteriza al equipo es su capacidad para realizar intercambios y ponerse de acuerdo. Los mandos institucionales tal y como aparecen hoy - el equipo jurisdiccional por ejemplo - favorecen la implementación de este trabajo sin por ello garantizarlo. Desmarcándose, pero sin remplazar los espacios institucionales de regulación, los colectivos de trabajo están hoy claramente identificados como esenciales para la calidad de vida en el trabajo, así como para la calidad y eficacia de la organización del trabajo.

**Un trabajo que tiene sentido** constituye un segundo recurso esencial. Nos hemos quedado con una definición del sentido del trabajo común en psicología del trabajo que lo caracteriza mediante tres dimensiones: el sentimiento de utilidad para quien lo realiza (utilidad apreciada con respecto a los destinatarios del trabajo y a la sociedad en su conjunto), la convicción de trabajar en adecuación con los valores y las normas profesionales y la capacidad de poner en práctica sus habilidades profesionales en su trabajo, continuando con el aprendizaje y mejorando el resultado de su actividad. Estas dimensiones se han visto fuertemente cuestionadas en las manifestaciones de malestar de los actores de la justicia: sentimiento de «correr sin ir a ninguna parte», de sufrir reformas permanentes que perturban el sentido del trabajo y de no poder responder a las expectativas de los justiciables. Entre otros, Hartmut Rosa mostró hasta qué punto el sentimiento de hacer bien su trabajo reposa en la búsqueda de un resultado que el profesional debe poder ajustar a lo largo de su práctica, experimentando así un sentimiento de efica-

cia que refuerza el sentido que encuentra en su actividad. Sin embargo, las lógicas de management tienden a crear objetivos intermedios (establecer un calendario de trabajo, definir un proyecto, alcanzar objetivos cifrados, etc.) que se substituyen a los objetivos finales del trabajo (pronunciar una sentencia, etc.). En estas condiciones, este pierde su sentido.

## **A MODO DE CONCLUSIÓN**

El estudio pone finalmente en evidencia que para las y los profesionales de justicia (como para otros), a pesar de la dimensión vocacional de los oficios ejercidos, el sentido del trabajo no se reduce a la relación subjetiva del individuo a su actividad o a su profesión. Los colectivos de trabajo, los factores organizacionales, los espacios de reflexión (que permiten tener una devolución r sobre lo que uno hace), representan recursos que pueden permitir a cada uno sentirse mucho más actor de su trabajo y ser reconocido en el seno de la comunidad profesional.

Tras concluir estos análisis no formulamos ningún tipo de recomendación. ¿Por qué? El Instituto ha sido creado para asegurar una interfaz activa entre científicos, profesionales y responsables institucionales y para tener mejor en cuenta las necesidades, solicitudes y expectativas de los ciudadanos en materia de justicia. El valor añadido de un estudio como este solo puede apoyarse en esta mezcla de cultura que permite observar un mismo objeto de estudio con una multiplicidad de enfoques. Nuestra ambición es proporcionar a los actores y las actrices del derecho y de la justicia recursos conceptuales o inspiraciones que les puedan ayudar a concebir su misión, su política pública o su práctica de manera diferente. Esperamos igualmente ser de utilidad para el mundo de la investigación identificando nuevos campos de exploración, aportando a sus trabajos otros puntos de vista mediante la visión y las vivencias de las actrices y los actores de la justicia.



## El trabajo en jurisdicción: un análisis pluridisciplinario

*Como punto de partida de la reflexión se encuentran las numerosas muestras de malestar de los y las profesionales de la justicia, ya sean magistradas, magistrados, escribanas o escribanos judiciales, abogadas o abogados. Más allá de los sufrimientos personales, se cuestionan la escasez de los medios dedicados, la organización misma del trabajo y la distorsión entre la realidad de la actividad y la ética profesional, constituida por la exigencia de calidad.*

*¿Cómo explicar que estos oficios, a pesar de que son en gran medida vocacionales, conducen a los profesionales a experimentar una pérdida de sentido en su trabajo?*

*Esta pregunta ha sido abordada por un grupo de reflexión compuesto por expertos y expertas - investigadoras e investigadores de diferentes disciplinas, profesionales de la justicia - que ha estudiado, desde el punto de vista de los conocimientos obtenidos de las ciencias humanas y sociales y en especial de la sociología del trabajo, el trabajo de los actores y actrices de la justicia, tanto de hombres como de mujeres, siguiendo de cerca la actividad en jurisdicción.*

*El estudio propuesto se ha interesado en primer lugar por la influencia de la aceleración del tiempo y de la individualización del trabajo, ambos fenómenos modernos vectores de mandatos a veces contradictorios.*

*Se han estudiado cuatro características: el desbordamiento temporal descrito por una gran mayoría de profesionales o de actores y actrices, la intensificación y la fragmentación del trabajo, el espacio ocupado por el reporting y el impacto de las nuevas herramientas de trabajo, y para terminar la fragilización de las lógicas de las profesiones. El estudio muestra cómo, frente a la magnitud de las evoluciones constatadas, los colectivos de trabajo y los medios que permiten actuar sobre el sentido del trabajo constituyen recursos fundamentales.*

*La justicia no se reduce a su funcionamiento procesal o institucional, y aún menos a la apreciación de la responsabilidad individual de sus agentes; esta se encarna en el día a día en los gestos profesionales realizados por los especialistas. Analizando los procesos ya existentes, este estudio pone en evidencia el papel de la organización del trabajo en la calidad de la justicia y la percepción de sus actores y actrices.*



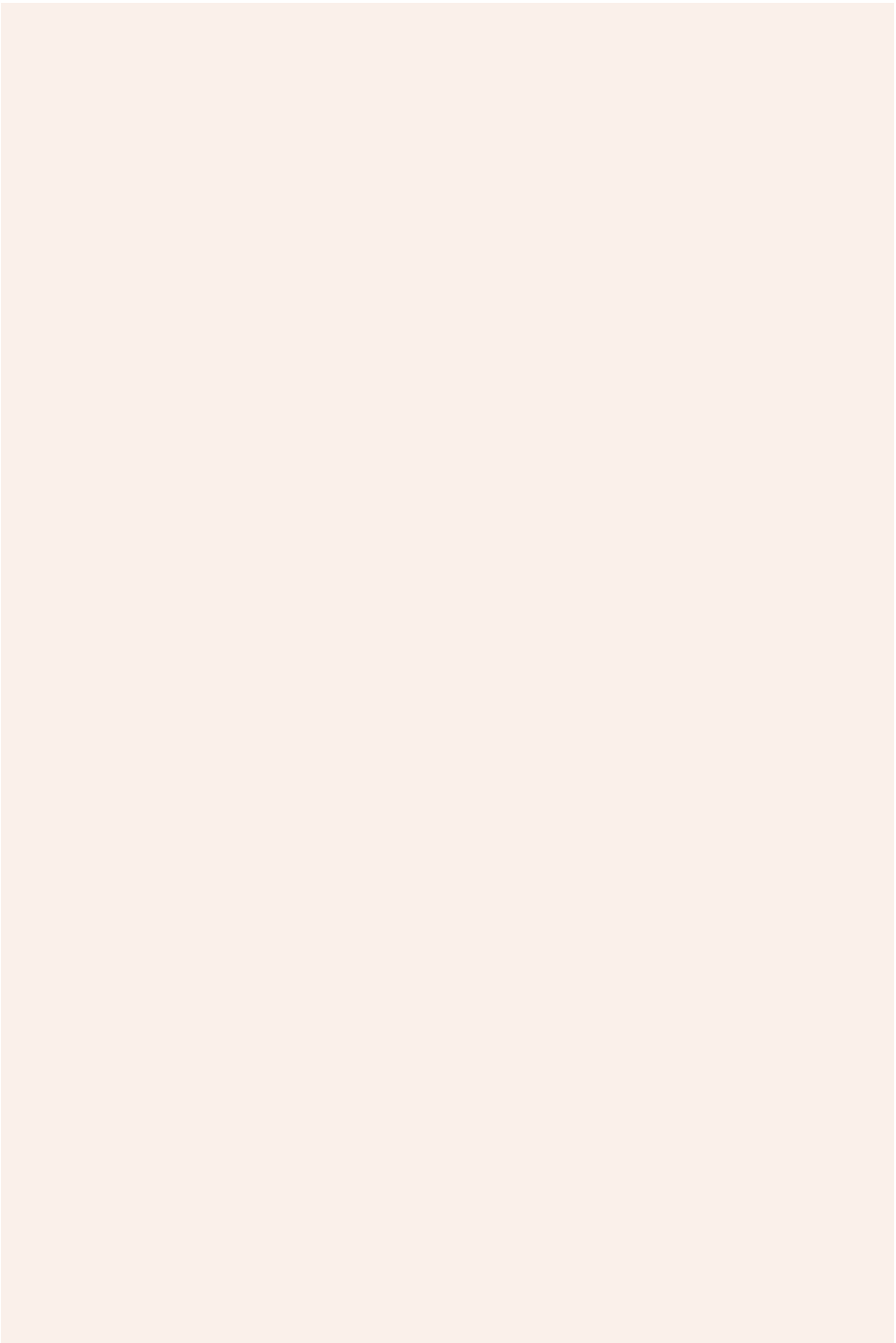
**Anne-Sophie de Lamarzelle** es magistrada y responsable de estudios e investigaciones en el IERDJ.

**Valérie Sagant** es magistrada y directora del IERDJ.

**Mélanie Vay** es doctora en ciencias políticas y responsable de estudios e investigaciones en el IERDJ.

*Han colaborado en estos trabajos: Pierre Berlioz, Estelle Cros, Jean Danet, Yoann Demoli, Véronique Duveau, Jean-Christophe Gracia, Stéphanie Kretowicz, Joëlle Munier-Pacheu, Cécile Vigour, Laurent Willemmez.*

*Han participado en el seno del IERDJ: Sarah Albertin, Laure Marcus, Stéphane Nafir-Gouillon, Florence Noire, Hélène Yazdanpanah.*





# **Die arbeit in der Gerichtsbarkeit: eine multidisziplinäre**

**ANNE-SOPHIE DE LAMARZELLE  
VALÉRIE SAGANT  
UND MÉLANIE VAY**

**VORWORT UND ZUSAMMENFASSUNG**

## VORWORT

Angesichts der zahlreichen Äußerungen von Verzweiflung und Protest seitens der Fachkräfte in der Justiz hinsichtlich der Bedingungen ihrer Berufsausübung am Jahresende 2021 möchte die Hauptversammlung des IERDJ einen Arbeitsschwerpunkt auf die beruflichen Identitäten, die Praktiken und den Sinn der Rechts- und Juristenberufe legen. In diesem Rahmen hat das Institut Anfang 2022 und Anfang 2023 in Wissenschaftskreisen Aufrufe zu Forschungsprojekten verbreitet, die es ermöglicht haben, Untersuchungen in verschiedenen Bereichen einzuleiten: zur beruflichen Identität von Anwältinnen und Anwälten oder auch zum Teambegriff bei Richterinnen und Richtern<sup>1</sup>.

Parallel dazu hat das Team des Instituts Arbeiten zur Publikation dieser Studie begonnen. Es handelt sich um die zweite Studie des Instituts, die über die Arbeiten von Forschern, Akademikern und Praktikern berichtet und unter der Federführung des IERDJ eine zusammenfassende Reflexion über die aktuell interessanten Themen bietet. Diese Studie ist das Ergebnis einer Arbeit, die von Mai 2022 bis Septem-

---

1. Sophie Harnay (Leitg.), „Die berufliche Identität der Anwälte vor der Herausforderung der Wirtschaft? Eine multidisziplinäre Analyse der Werte des Berufes“ („L'identité professionnelle des avocats au défi de l'économie ? Une analyse pluridisciplinaire des valeurs de la profession“), Lionel Jacquot und Sylvie Pierre-Maurice (Leitg.), „Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle : zentrale Akteure im Team um die Richter“ („Les agents des greffes : des acteurs centraux dans l'équipe autour des magistrat-es“), Mathilde Darley, Diane Gattet und Jérôme Pélisse (Leitg.), „Im Schatten des Richter sein Team bilden. Die Rolle der Assistenten von Richtern bei der Entscheidungsfindung in der Justiz in Frankreich“ („Faire équipe dans l'ombre du juge. Le rôle des assistants des magistrats dans la prise de décision de justice en France“), Didier Cholet (Leitg.), rechtsvergleichende Studie über „Die Berufe zur Unterstützung der Gerichtsbarkeit“ („Les métiers d'assistance à la fonction juridictionnelle“).

ber 2023 in Form einer Arbeitsgruppe aus Forscherinnen und Forschern sowie Praktikerinnen und Praktikern aus der Justiz durchgeführt wurde und in deren Rahmen verschiedene Expertinnen und Experten befragt worden sind. Das vorliegende Dokument gibt das Ergebnis dieser Arbeit wieder. Es wurde größtenteils von Anne-Sophie de Lamarzelle verfasst, unter meiner Leitung, in Zusammenarbeit mit Mélanie Vay und unter Mitwirkung von Sarah Albertin, Laure Marcus, Stéphane Nafir-Gouillon, Florence Noire und Hélène Yazdanpanah, allesamt Verantwortliche für Studien und Forschung am Institut. Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bei den Mitgliedern der Arbeitsgruppe für ihre aktive Mitwirkung bedanken: Pierre Berlioz, Estelle Cros, Jean Danet, Yoann Demoli, Véronique Duveau, Jean-Christophe Gracia, Stéphanie Kretowicz, Joëlle Munier-Pacheu, Cécile Vigour und Laurent Willemez. Außerdem richtet sich mein Dank auch an die befragten Expertinnen und Experten, die uns bereitwillig ihre Zeit gewidmet haben.

Um die vollkommene Unabhängigkeit und Freiheit eines jeden Informanten zu gewährleisten, orientierten sich unsere Gespräche an der Chatham-House-Regel<sup>2</sup>. Einzig die Identität der teilnehmenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde angegeben und das vorliegende Dokument wurde unter meiner Leitung vom Team des Instituts verfasst. Weil sie oft eine komplexe Realität sehr gut zusammenfassen, haben wir Äußerungen hervorgehoben, die wir in Sitzungen der Arbeitsgruppe oder bei Veranstaltungen zum gleichen Thema gehört haben.

Für die vorliegende Studie wurde eine notwendigerwei-

---

2. „Wenn eine Sitzung oder ein Teil davon unter der Chatham-House-Regel stattfindet, ist den Teilnehmern die freie Verwendung der erhaltenen Informationen unter der Bedingung gestattet, dass weder die Identität noch die Zugehörigkeit der Personen, von denen die Informationen stammen, oder der anderen Teilnehmer preisgegeben werden dürfen.“

se fragmentarische Herangehensweise an das vorliegende umfangreiche Thema gewählt. Während bestimmte Gesichtspunkte vertieft werden, muss gleichzeitig betont werden, dass die Bandbreite an nicht behandelten Fragen groß ist. In Erfüllung unseres Auftrags bemühen wir uns, die Analysen der vorliegenden Studie in großem Umfang zu verbreiten, mit dem Ziel, die Überlegungen fortzusetzen.

Valérie Sagant  
Leiterin des IERDJ

## ZUSAMMENFASSUNG

### DAS ZIEL DER STUDIE

Die im Herbst 2021 geplanten Arbeiten, aus denen die vorliegende Publikation entstanden ist, fanden selbstverständlich in einem einzigartigen Kontext statt. Am Ausgangspunkt unserer Überlegungen standen die zahlreichen Äußerungen von Frustration seitens der Fachkräfte in der Justiz. Auch wenn die Aufregung anlässlich des Selbstmords einer jungen Richterin und die im November 2021 erschienene Stellungnahme der sogenannten 3 000<sup>3</sup> – tatsächlich waren es mehr als 7 500 Richter und Justizbeamte – einen besonders starken Eindruck hinterlassen haben, weisen Anwältinnen und Anwälte, Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber, Richterinnen und Richter bereits seit vielen Jahren auf ihre Arbeitsbedingungen hin. Indem sie das „erhebliche Missverhältnis zwischen unserem Willen zu einer qualitativ hochwertigen Justiz und der Realität unseres Alltags“ hervorhebt und eine Justiz ablehnt, „die nicht zuhört [...] und stattdessen alles misst und erfasst“, hat diese Stellungnahme nicht nur auf den Mangel an Mitteln, sondern auch auf organisatorische Schwierigkeiten und letztlich auf ein Gefühl des Sinnverlusts bei der Arbeit der Fachkräfte in der Justiz aufmerksam gemacht. Die Äußerungen von Frustration bei der Arbeit waren in den vorangegangenen Jahren zahlreich und stammten aus allen juristischen Berufen; es ging vor allem um Missverhältnisse zwischen der täglich erlebten Realität und dem Berufsethos, das auf einem Qualitätsanspruch und dem Wunsch basiert, gute Arbeit zu leisten. Jenseits des persönlichen Leids werden die Knappheit der bereitgestellten Mittel und die Organisation der Arbeit in den Gerichten in Frage gestellt.

---

3. Der Appell von 3 000 Richtern und rund 100 Gerichtsschreibern: „Wir wollen keine Justiz mehr, die nicht zuhört und stattdessen alles misst.“ Collectif, *Le Monde*, 23. November 2021.

Die Generalstände der Justiz (États généraux de la Justice) – ebenfalls im Herbst 2021 einberufen – haben Arbeiten in vielen Bereichen durchgeführt und endeten im Frühjahr 2022 mit einem ausführlichen Bericht, der ebenfalls eine große Krise der Justiz feststellte. Die Knappheit der für die Justiz bereitgestellten Mittel, die seit Jahrzehnten bemängelt wird, ist darin klar festgehalten und die Situation der Institution wird als „Zustand eines fortgeschrittenen Verfalls“ beschrieben. Abgesehen von den „notorisch unzureichenden Mitteln“ hebt der Ausschuss der Generalstände (États généraux) hervor, dass insbesondere zwei Elemente prägend sind: „Obwohl die Justiz im Laufe der letzten dreißig Jahre fortlaufend verändert worden ist, wurde ihre Funktionsweise nur unzureichend auf systemischer Ebene gedacht“, in einem Kontext, in dem „die Aufgaben der Justiz und ihre Rolle in der Gesellschaft sich um ein Vielfaches steigern“.

In diesem Kontext hat das Orientierungs- und Programmierungsgesetz für die Justiz (Loi d'orientation et de programmation pour la justice) – erstmals in der aktuellen Haushaltsgeschichte des Ministeriums<sup>4</sup> – die Einstellung von 10 000 zusätzlichen Mitarbeitern bis 2027 festgelegt. In den Neujahrsgrüßen für 2024 gab der Justizminister an, dass seit 2017 1 000 Richter und Richterinnen und 1 050 Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen zusätzlich eingestellt worden seien, und er hob die Erhöhung des Budgets des Ministeriums hervor (+44 % seit 2020, und voraussichtlich : +60 % im Jahr 2027). Darüber hinaus hat das Justizministerium zahlreiche Projekte in Angriff genommen, die einen großen Teil der Ergebnisse des Berichts der Generalstände (États généraux) umsetzen<sup>5</sup>.

---

4. Laut dem ebenfalls im Herbst 2021 erschienenen Bericht des Rechnungshofs (Cour des comptes) ist das Budget für das Funktionalisieren der Justiz zwischen 2011 und 2021 um 22 % gestiegen: „Die Verwaltung des öffentlichen Dienstes der Justiz verbessern. Die strukturellen Herausforderungen für Frankreich“ („Améliorer la gestion du service public de la justice. Les enjeux structurels pour la France“), Rechnungshof (Cour des comptes), Oktober 2021.

5. Dargelegt im „Orientierungs- und Programmierungsgesetz für das



**Das IERDJ hat sich bemüht, eine andere Analyse zu erstellen, die die Arbeit der Akteure in der Justiz auf der Ebene der berufstätigen Frauen und Männer, insbesondere in den Gerichten, untersucht. Diese Mikroanalyse, im Gegensatz zu den Makrodaten der Ministerien und öffentlichen Einrichtungen, beruht auf Beiträgen der Geistes- und Sozialwissenschaften und insbesondere der Arbeitssoziologie.** Angesichts dieser Krise der Justiz besteht unser Ziel im Rahmen der vorliegenden Publikation darin, Analyseraster vorzuschlagen, die das Leben am Arbeitsplatz, dessen Organisation und die Wahrnehmung derjenigen, die daran beteiligt sind, in den Mittelpunkt stellen.

Wir haben uns auf bestehende empirische Forschungsarbeiten gestützt und die Empfindungen der Akteure und Akteurinnen herausgestellt. Auch wenn manche Beschreibungen veraltet oder unvollständig erscheinen mögen, illustrieren sie unserer Ansicht nach sehr genau die Schwierigkeiten wie auch die Erfolge. Unsere Studie beschränkt sich auf bestimmte Berufe: Anwältinnen und Anwälte, Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber, Leiterinnen und Leiter von Geschäftsstellen sowie Richterinnen und Richter der ordentlichen Gerichtsbarkeit und der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Die neuen Berufe, die sich in der ordentlichen Gerichtsbarkeit entwickelt haben und unter den neuen Status mit der Bezeichnung Justizbeamter (*attaché de justice*) fallen, konnten nicht eingehend untersucht werden, auch wenn wir ihnen am 8. Juni 2023 einen Studientag gewidmet haben. Unsere Arbeiten zur berufsbezogenen Identität sollen fortgeführt werden und die Arbeitsgruppe nimmt an, dass viele Feststellungen und Erkenntnisse aus der vorliegenden Analyse auch über die hier untersuchten Berufe hinaus gelten.

---

Justizministerium 2023-2027" („Loi d'orientation et de programmation pour le ministère de la Justice 2023-2027").

## FAKTOREN, DIE ZUR DERZEITIGEN KRISE DER JUSTIZ BEIGETRAGEN HABEN

Es gibt zahlreiche Faktoren, die zu den teils verzweifelten Feststellungen beitragen, die von den Fachkräften geäußert werden. Ohne dabei eine historische Untersuchung vornehmen zu wollen, ist darauf hinzuweisen, dass einige davon bekannt und gut dokumentiert wurden.

**Der Mangel an finanziellen Mitteln** wird seit Jahrzehnten bemängelt. Seit 2004 veröffentlicht die Europäische Kommission für die Wirksamkeit der Justiz (CEPEJ) alle zwei Jahre einen Bericht über die öffentlichen Ausgaben pro Kopf, die der Justiz gewidmet sind (einschließlich der Tätigkeit der Gerichte, Staatsanwaltschaft und Prozesskostenhilfe). Die schlechten Zahlen Frankreichs haben erheblich dazu beigetragen, den Mangel an für die Institution bereitgestellten Mitteln zu objektivieren und unmittelbar sichtbar zu machen, auch wenn die nicht bereinigten Zahlen stets mit Vorsicht zu handhaben sind<sup>6</sup>. So zeigt der letzte Zyklus auf der Grundlage von Daten von 2020, dass in Frankreich das Budget für die Justiz 72 € pro Kopf beträgt, gegenüber 82 € in Italien, 87 € in Belgien und Spanien und 140 € in Deutschland.

Ein zweiter Faktor wurde schon vor langer Zeit als Kriterium für die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen der Justizfachkräfte identifiziert: **die Inflation der Normen**. Seit 1991 kritisiert der Staatsrat (Conseil d'État) die Länge und Vermehrung der Rechtsvorschriften und hebt die übermäßige Komplexität und Instabilität der Vorschriften<sup>7</sup> hervor – eine

---

6. Zum Beispiel schließt die Anzahl der Richter nur die Berufsrichter ein; die Richter der Handels- und Arbeitsgerichte werden für Frankreich nicht erfasst.

7. „Von der Rechtssicherheit“ („De la sécurité juridique“), 1991; „Rechtssicherheit und Komplexität des Rechts“ („Sécurité juridique et complexité du droit“), 2006; „Vereinfachung und Qualität des Rechts“ („Simplification et qualité du droit“), 2016; „Die normative Inflation messen“ („Mesurer l'inflation normative“), 2018; „Der Nutzer des ersten bis zum letzten Kilometer: eine

Feststellung, die auch der Nationale Rat zur Bewertung von Normen (Conseil national d'évaluation des normes) zum Ausdruck bringt<sup>8</sup>. Die Masse der anzuwendenden Normen und das Tempo der Reformen schaden der Lesbarkeit des Rechts sowohl für die Fachleute als auch für die Nutzer und Nutzerinnen und erhöht zudem die Arbeitsbelastung der Praktiker und Praktikerinnen, die lernen müssen, mit den neuen Vorschriften umzugehen. Zum Beispiel hat sich die Wörterzahl im Amtsblatt (Journal officiel) zwischen 2002 und 2021 verdoppelt und die Gesetzesbücher, die die Suche nach den anzuwendenden Vorschriften erleichtern sollen, sind ebenfalls umfangreicher geworden.

Ein dritter Faktor betrifft die immer **häufigere Inanspruchnahme sowohl der ordentlichen Gerichte als auch der Verwaltungsgerichte**, insbesondere zwischen den Jahren 1970 und 2000. Während die Nachfrage nach der Justiz schwer objektiv zu bewerten ist, werden die Anrufungen der Gerichte zahlenmäßig erfasst: Die Anrufungen von ordentlichen Gerichten haben sich zwischen 2005 und 2019 relativ stabilisiert<sup>9</sup>, aber die hohen Bestände an noch zu entscheidenden Fällen wurde noch lange nicht verringert<sup>10</sup> und die Anzahl der neuen Rechtssachen, die jedes Jahr bei den

---

Herausforderung der Effizienz des öffentlichen Handelns und ein demokratisches Erfordernis" („Lusager du premier au dernier kilomètre : un enjeu d'efficacité de l'action publique et une exigence démocratique"), 2023.

8. Bericht des CNEN vom 17. Februar 2021 über die Verständlichkeit und der Vereinfachung der für die Gebietskörperschaften geltenden Normen im Dienste der Transformation des öffentlichen Handelns.

9. Den Bürgern Recht verschaffen, Bericht des Komitees der Generalstände der Justiz (comité des États généraux de la Justice), April 2022, S. 37-41.

10. *Ebd.*, S. 39.

Verwaltungsgerichten eingehen, steigt weiter an<sup>11</sup>.

**Abgesehen von diesen spezifischen Faktoren haben zwei wichtige gesellschaftliche Entwicklungen die Arbeit im Allgemeinen stark geprägt: die Beschleunigung und die Individualisierung, mit denen auch die Akteure in der Justiz konfrontiert sind.** Die Mechanismen und Paradoxe herauszustellen, die sich durch diese Phänomene ergeben, hat uns Erkenntnisse gebracht, die helfen, die bestehenden Zwänge und die Empfindungen der Akteure in der Justiz zu verstehen. Ein erster Schwerpunkt erscheint uns in den Feststellungen und Beschwerden sehr entscheidend: „Alles geht zu schnell“. Um diese Wahrnehmungen zu analysieren, haben wir uns auf die Arbeiten von Hartmut Rosa gestützt, der **die Beschleunigung als wesentliche Erfahrung der Moderne** bezeichnet. Laut dem Autor betrifft die Beschleunigung seit mehreren Jahrzehnten die technologische Innovation (Verkehr, Kommunikation, Biotechnologie etc.), die sozialen Veränderungen (der Rhythmus der kulturellen und sozialen Innovationen ist schneller als der Rhythmus der Generationen) und den Lebensrhythmus (Anstieg der Anzahl der Ereignisse und Aktionen pro Zeiteinheit). Obwohl unzählige Mittel entwickelt werden, die uns erlauben, Zeit zu sparen, zum Beispiel in der Kommunikation oder im Verkehr, haben wir den Eindruck, zu wenig Zeit zu haben.

Einer der Mechanismen, die zur Beschleunigung beitragen, ist die **Intensivierung des Tagesablaufs**: Wir machen mehr Dinge in weniger Zeit, auch im Bereich der Arbeit. Die Fragmentierung der beruflichen Aufgaben ist die logische Folge: zahlreiche und vielfältige Aufgaben – ununterbrochen, um die Erfordernisse der Anpassungsfähigkeit und Produktivität zu erfüllen. Die Zeitorganisation ist darüber hinaus geprägt

---

11. Staatsrat (Conseil d'État), Öffentlicher Bericht – Rechtssprechende und beratende Tätigkeit der Verwaltungsgerichte im Jahr 2022, <https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/rapports-d-activite/rapport-public-2022-des-juridictions-administratives>

durch die Notwendigkeit, die vielfältigen Zeiträume, die sich kumulieren oder miteinander konkurrieren, zusammenzufügen und in Einklang zu bringen. Hartmut Rosa hebt außerdem das Paradoxe dieser Beschleunigungssituationen hervor, die aufgrund der Desynchronisierung der Arbeitsabläufe zu Verlangsamungen führen können: In einer Arbeitsumgebung, in der die Abläufe eng miteinander verbunden sind, „wird das, was schneller gehen könnte, stets durch das, was langsamer geht, gebremst oder aufgehalten“. Diese Beschreibungen klingen in der Justiz stark nach. So haben der Bericht der Generalstände der Justiz (États généraux de la justice) sowie mehrere Forschungsarbeiten gezeigt, wie die beschleunigten Abläufe wiederum zu Engpässen, Desynchronisierung, zeitraubender Desorganisation oder der Übertragung von Verzögerungen aus dem einen Bereich auf den anderen bei der Bearbeitung der Gerichtsverfahren führen können.

**Die Individualisierung bildet die zweite gesellschaftliche Entwicklung**, die in unserer Analyse festgehalten wird. In der Soziologie definiert als die von den Individuen erworbene Fähigkeit, sich selbst zu definieren, statt in Abhängigkeit von sozialen oder moralischen Vorschriften der Gruppen, denen sie angehören; hat die Individualisierung in der Arbeitswelt unzählige Auswirkungen, mit denen sich die Arbeitssoziologie beschäftigt hat. Das Phänomen der Individualisierung bei der Arbeit hat klare Vorteile im Hinblick auf die Entfaltung und die bessere Berücksichtigung individueller Elemente wie persönliches Talent oder die Motivation für bestimmte Aufgaben. Darüber hinaus haben die Forschenden aber die Auswirkungen dieser Tendenz identifiziert, die von jedem Einzelnen verlangt, sich bei der Arbeit persönlich und stark zu engagieren, seine Persönlichkeit und Emotionen zu mobilisieren, als ob die Entfaltung bei der Arbeit ein verbindliches Ziel wäre.

Die Individualisierung führt zu weiteren paradoxen Auswirkungen. Die individuelle Ausführung der Arbeit kollidiert mit ihrer kollektiven Realität: Der moderne Kontext ist in der Tat durch eine starke gegenseitige Abhängigkeit zwischen den Akteuren am Arbeitsplatz geprägt; nur wenige Aufgaben

sind vollkommen isoliert, die meisten erfordern Interaktionen zwischen verschiedenen Personen. Die organisatorischen Schwachstellen bei der Arbeit werden jedoch nicht auf kollektiver Ebene gedacht, sondern die Verantwortung dafür wird auf das Individuum übertragen. Die Projektleiter und mitarbeiternahen Manager stellen oft individuelle Notlösungen für die organisatorische Komplexität dar. In diesem Sinne ist die Individualisierung, die jedem Einzelnen die Verantwortung für seine Arbeit auferlegt, in einem Umfeld mit zahlreichen Zwängen, auf die er keinen Einfluss hat, nicht unbedingt ein Garant für eine höhere individuelle Autonomie.

Auch wenn die Individualisierung der Arbeit unseres Wissens nach nicht Gegenstand spezifischer Studien innerhalb der Justiz war und die Arbeit des Anwalts, des Gerichtsschreibers oder des Richters ein wenig in der Realität, wahrscheinlich umso mehr in der kollektiven Vorstellung eine einsame Tätigkeit bleibt, scheint uns dieses Analyseraster die von den Akteuren beschriebenen oder von den Forschenden beobachteten Situationen weitgehend widerzuspiegeln. Das Funktionieren der Justiz im Ganzen ist von starken Interaktionen geprägt, die die verschiedenen Fachkräfte in einem mehr oder weniger engen Zeitrahmen aneinanderbinden – ein Umfeld, in dem die Übertragung persönlicher Verantwortung stark zugenommen hat, um den Problemen der Institution zu begegnen. Diese Tendenz war sowohl in der Bearbeitung der Verfahren als auch in den Urteilsfristen sehr ausgeprägt. Auch wenn die Bewertungsraster inzwischen meist das Arbeitsumfeld berücksichtigen, werden die Akteure der Justiz weitgehend nach ihren persönlichen Eigenschaften oder Grenzen beurteilt, die sich in Kompetenzen, Fertigkeiten und Leistungsfähigkeit untergliedern.

Die Untersuchung der Arbeit in der Gerichtsbarkeit darf auch zwei andere bedeutsame Phänomene nicht außer Acht lassen, die die Beschleunigung und Individualisierung verstärken und ihrerseits durch sie bestärkt werden. Es handelt sich zunächst um das **new public management**, das sich seit den 1980er Jahren verbreitet hat und das Ziel verfolgt, die Effizienz des öffentlichen Dienstes zu verbes-

sen und den in der Verwaltung tätigen Personen durch Instrumente und Prinzipien aus dem privaten Sektor die Verantwortung zu übertragen. Diese Denkschule hat in großem Umfang die staatliche Politik beeinflusst, oft ohne formal identifiziert zu werden. Kurz gesagt, sie ist durch die Bedeutung gekennzeichnet, die dem Management – und nicht der Verwaltung – des öffentlichen Dienstes beigemessen wird. Die Verantwortung für die Ergebnisse der öffentlichen Verwaltung liegt bei den Managern und nicht bei den politischen Entscheidungsträgern. Der Schwerpunkt wird auf die Funktionsindikatoren gelegt statt auf den Inhalt der Aufgaben selbst. Die wissenschaftliche Literatur hat die Verschiebung der Verantwortlichkeiten durch diese Art der Verwaltung untersucht. Die Managementkultur veranlasst den Verantwortlichen, die Arbeitsorganisation ständig zu erneuern, neue Ziele zu setzen und Innovationsfähigkeit zu zeigen, manchmal zu Ungunsten der Gegebenheiten vor Ort oder des Bedürfnisses nach Stabilität. Die hohe Mobilität dieser Verantwortlichen kann schädliche Verluste des organisatorischen Gedächtnisses nach sich ziehen. Auch wenn es unerlässlich erscheint, die Ergebnisse und Leistungen der Dienste durch Zahlen zu messen und zu objektivieren, stützt sich diese Messung auf eine individuelle Betrachtungsweise der Tätigkeiten und dieses Analyseraster berücksichtigt nicht die vollständige Realität vor Ort.

Schließlich gibt es noch eine andere Entwicklung, die zahlreiche Auswirkungen auf den Arbeitsalltag der Fachkräfte in der Justiz hat: **die Einführung von technischen und digitalen Hilfsmitteln**. Dieser Wandel ist noch lange nicht abgeschlossen. Diese Technologien betreffen die Organisation der Verhandlungen und des Erscheinens vor Gericht mit der Entwicklung von Videokonferenzen; sie berühren direkt die Modalitäten des Austauschs und der Kommunikation zwischen Fachkräften und mit den Rechtsuchenden durch die Einrichtung von Benutzeroberflächen zur Anrufung eines Gerichts, zum Einreichen von Anträgen und zum Erhalt von Mitteilungen. Die Entwicklung der generativen künstlichen Intelligenz eröffnet neue Perspektiven für Hilfsmittel zur

juristischen Recherche und zur Entscheidungsfindung, Online-Plattformen zur Streitbeilegung erneuern das Angebot an juristischen Dienstleistungen. Es geht uns hier nicht darum, über diese Veränderungen, die sich noch lange nicht eingependelt haben, Bilanz zu ziehen, aber sie müssen berücksichtigt werden, um die Entwicklung der Arbeitsorganisation und die möglichen Ansatzpunkte für ihre Verbesserung beurteilen zu können. Mehrere institutionelle Berichte, darunter die Generalstände der Justiz (États généraux de la Justice), haben die Schwierigkeiten bei der Einführung von digitalen Hilfsmitteln in der Justiz umfassend dokumentiert – manchmal auf die Gefahr hin, dass die erzielten Fortschritte nicht zu erkennen sind. Während die Verbesserung dieser Hilfsmittel für das Ministerium eine Priorität darstellt, zeigen die Forschungsarbeiten, dass sie von den Fachkräften teilweise als Neuentwurf des Inhalts ihrer Arbeit und als eine Art der Dequalifizierung wahrgenommen werden. Viele beschwerten sich, selbst Eingabe-, Scan- oder Formatierungstätigkeiten ausführen zu müssen, die ihrer Meinung nach ihnen nicht obliegen. Fast alle betonen außerdem, wie sehr die Verbindungstools zum Gefühl der Beschleunigung der Arbeit beitragen: unmittelbare Antworten, Beanspruchung an jedem Ort und zu jeder Zeit, Aufweichen der Festlegung des Arbeitsorts etc.

## **VIER AKTUELLE ERKENNTNISSE ÜBER DIE ARBEIT IN DER RICHTSBARKEIT**

Durch die empirischen Arbeiten und Analyseraster der Fachgebiete Management, Arbeitssoziologie, Ergonomie und Arbeitspsychologie haben wir **vier aktuelle Merkmale der Arbeit in der Justiz** identifiziert, die wir aufgrund ihres Einflusses auf das Empfinden der Akteure besonders hervorheben möchten.

**1. Das Ausufern von Arbeitszeiten.** Die Untersuchungen haben zunächst ein angespanntes Verhältnis im Zusammenhang mit der Zeit aufgezeigt, das einer Form der Erschöpfung der zeitlichen Ressource gleichkommt und, nicht nur durch



die Berufsverbände, sondern auch durch die Forschung umfassend dokumentiert wurde. Diese zeitliche Ausuferung wird durch die fehlende Trennung zwischen Freizeit und Arbeitszeit charakterisiert; die Urlaubszeiten von Richterinnen und Richtern sowohl der ordentlichen als auch der Verwaltungsgerichtsbarkeit werden sehr häufig auf das Verfassen von Urteilen oder die Vorbereitung von Verhandlungen verwendet – Zeiträume, die nicht als Arbeitszeit erfasst werden; die Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber sind zu Bereitschaftsdiensten im Zusammenhang mit den Öffnungszeiten (Abende, Wochenenden oder Feiertage) oder mit späten Verhandlungen verpflichtet, wobei sich die Stunden ggf. so schnell anhäufen, dass sie sich nicht abbauen lassen; die Anwältinnen und Anwälte beschreiben die Beanspruchung ihrer Zeit durch Mandanten, die mithilfe von digitalen Kommunikationsmitteln einen unmittelbaren Kontakt verlangen; diejenigen, die in Anstellung arbeiten, unterliegen den vom Arbeitgeber gestellten hohen Flexibilitätsanforderungen. Viele schildern Schuldgefühle als Eltern, wenn sie das Gefühl haben, nicht genügend Zeit und Aufmerksamkeit für ihre Kinder und ihr Umfeld aufbringen zu können.

**2. Die Intensivierung und Fragmentierung der Arbeit.** Die Intensivierung ist eng verbunden mit der Beschleunigung der Arbeit und ergibt sich insbesondere aus der täglichen Mehrfachtigkeit. Die Beschreibung der Arbeitstage sowohl durch die Betroffenen als auch durch die Forschenden bringt die Zersplitterung der Tätigkeiten zum Ausdruck: Vorbereitung von Verhandlungen oder Terminen, juristische Recherchen, Teilnahme an Verhandlungen, Termine mit Mandanten oder Partnern, Verfassen von Texten, Koordinierungssitzungen und Beantwortung von Anfragen etc. können in sehr kurzer Zeit aufeinander folgen. Die Unmittelbarkeit des Austauschs fördert dieses Gefühl der Intensivierung noch. In diesem Kontext sind Selbstorganisation und Selbstdisziplin (zum Beispiel auf E-Mails nicht zu antworten, die nicht dringend sind) wesentliche Herausforderungen, die vielleicht noch zu wenig gelehrt werden.

### **3. Der Raum, den das *Reporting* und die Entwicklung der neuen Arbeitsinstrumente einnehmen.**

Die Hilfsmittel bei der Arbeit dienen einem doppelten Zweck: eine notwendige berufliche Handlung auszuführen (Anrufen eines Gerichts, Übermittlung von Dokumenten) und eine Messung der beruflichen Tätigkeit vorzunehmen. Sie werden von ihren Nutzern kritisiert, wenn sie nicht automatisch diese Messung ermöglichen, sondern das Ausfüllen weiterer Tabellen erforderlich machen. Bevor diese vorwiegend digitalen Hilfsmittel bestimmte Aufgaben erleichtern können, erzeugen sie einen beträchtlichen und zeitraubenden Schulungs- und Aneignungsbedarf. Das Gericht wird zum Teil als eine immense Erfassungsmaschine beschrieben; die Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber sowie Leiterinnen und Leiter der Geschäftsstellen beklagen sich häufig, einen großen Teil ihrer Arbeitszeit damit zuzubringen, Tabellen zur Messung der Tätigkeit auszufüllen, anstatt ihr Amt auszuüben. Bestimmte Anwaltspraktiken erfordern ebenfalls eine sehr präzise Aufzeichnung der in jeder Akte geleisteten Arbeitsstunden. Es ist zwar selbstverständlich, dass jede Arbeitsorganisation auf einer klaren Vorstellung der eigenen Realität basieren muss, allerdings scheint diese zu sehr nur auf Zahlenangaben zu beruhen. Nach den Worten eines Philosophen, der im Rahmen unserer Untersuchung befragt wurde, „Wird die Aufmerksamkeit mehr auf die Anzeichen als auf die Realität selbst gerichtet“. Die Bewertung der Tätigkeit droht mit der Bewertung der Arbeit selbst verwechselt zu werden, obwohl die Indikatoren nur die ausgewählten Anzeichen (Bearbeitungszeiten, Anzahl der angehörten Personen, Erfolgsquote im Verhältnis zu den Ansprüchen, etc.) belegen und sich auf das konzentrieren, was messbar ist. Wie kann man unter diesen Bedingungen über die beruflichen Handlungen berichten, über ihre Qualität und erst recht ihre Kohärenz in der Interaktion mit den anderen Fachkräften, die zum Werk der Justiz beitragen? Die Fachkräfte äußern häufig die Befürchtung, dass die Qualität ihrer Arbeit nur anhand einer sehr kleinen Anzahl an ausschließlich zahlenmäßigen Kriterien bewertet wird.

**4. Die Schwächung der Berufslogiken.** Zwischen dem von manchen Praktikern empfundenen Gefühl der Dequalifizierung und der durch die Zahlen vermittelten einseitigen Sicht auf die Tätigkeit sind die Darstellungen der Berufe dermaßen beeinträchtigt, dass man auf eine Schwächung der Berufslogiken schließen kann. Der Berufsbegriff bezieht sich nicht nur auf das reine Ergebnis der Tätigkeit, sondern auch auf die Art und Weise, dieses zu erreichen, wobei das berufliche Fachwissen, gemeinsame Regeln und anerkannte Praktiken integriert werden und so die berufliche Identität aufbauen. Zahlreiche soziologische Arbeiten haben gezeigt, wie sehr Managementlogiken und Berufslogiken innerhalb der Arbeitsorganisation aufeinanderprallen können, wenn die Managementinstrumente dazu neigen, eine Standardisierung der Praktiken zu begünstigen, Abläufe zu formalisieren und teilweise Vorschriften entgegen dem individuellen beruflichen Knowhow festlegen. Abgesehen von dem ethischen Leid, das sich aus diesen Situationen ergeben kann, erzeugen diese das, was in der Soziologie als „Entkopplung“ zwischen der Managementvision, die die Einhaltung der Normen sicherstellt, und dem Niveau der beruflichen Tätigkeit bezeichnet wird. Die zahlenmäßige und standardisierte Messung der Tätigkeit erlaubt es nicht, die Gesamtheit der beruflichen Kompetenzen wiederzugeben, die im Laufe eines Arbeitstages eingesetzt werden, insbesondere das Zuhören, die Rücksichtnahme und Begleitung der Rechtsuchenden oder Kollegen. In einigen Berufsgruppen, wie die der Gerichtsschreiber, wird die berufliche Dequalifizierung, die ihrer Ansicht nach durch solche Prozesse herbeigeführt wird, stark bemängelt.

## **RESSOURCEN, DIE MOBILISIERT WERDEN KÖNNEN**

Die aus der vorliegenden Studie resultierende Analyse der Arbeitsbedingungen der Fachkräfte in der Justiz zeigt zahlreiche Schwierigkeiten und Leiden auf, ermöglicht es aber dennoch auch, insbesondere aus der Sicht der Arbeitssoziologie **einige grundlegende Ressourcen zu identifizieren.**

**Die Stärke von Arbeitskollektiven und Teamarbeit** stellt eine entscheidende, gut dokumentierte Ressource dar. Informelle Kollektive haben eine strukturierende Funktion sowohl für die Erhaltung der körperlichen und geistigen Gesundheit der Arbeitskräfte als auch für die Regulierung von Funktionsstörungen, den Umgang mit den Schwierigkeiten und der Komplexität der Arbeit sowie des daraus resultierenden Stressses. Diese informellen Kollektive sind in keinem Organigramm enthalten, begünstigen aber den Austausch von Kenntnissen und Erfahrungen, wie die berufliche, aber auch emotionale Unterstützung und gegenseitige Hilfe. Sie tragen dadurch zu einer gewissen Ausgeglichenheit bei der Arbeit bei, indem sie allen Beteiligten helfen, mit den in jeder beruflichen Tätigkeit auftretenden Belastungen unterschiedlicher Art umzugehen. In den Gerichten werden diese informellen Kollektive manchmal durch formellere Gruppen unterschiedlicher Art ergänzt, wie Arbeitsgruppen oder Initiativen zur Unterstützung in der Praxis, wie die Intervision. Es werden auch stärker organisierte Kollektive gefördert, um eine bereichsübergreifende Sicht auf die gleiche Tätigkeit zu begünstigen, zum Beispiel für Streitigkeiten im Zusammenhang mit innerfamiliärer Gewalt an den ordentlichen Gerichten, wobei alle betreffenden Akteure über die üblichen Grenzen der Organisationsbereiche hinweg zusammenkommen (Zivilrecht – Strafrecht, Richter – Staatsanwälte, Gerichtsschreiber – Richter, externe Beteiligte etc.). Diese Kollektive begünstigen auch die Regulierung von Spannungen und die Äußerung von Meinungsverschiedenheiten. Die Arbeiten im Bereich der Ergonomie zeigen, wie unerlässlich diese formellen und informellen Instanzen sind, um Abkapselung oder lähmende Spannungen im Fall von Konflikten bei der Arbeit zu vermeiden.

Die Teamarbeit hingegen lässt sich definieren als Zusammenschluss von Personen, die ein gemeinsames Projekt im Zusammenhang mit der Ausführung von Aufgaben in der Institution vereint, was der Organisation erlaubt, ihre Aufgaben wahrzunehmen. Allerdings lässt sich Teamarbeit nicht anordnen. Abgesehen von der Verknüpfung zwischen verschiedenen Aufgaben zeichnet sich das Team durch

seine Möglichkeit zum Austausch und zur gegenseitigen Abstimmung aus. Institutionelle Rahmen, wie sie heute auftreten –zum Beispiel das Gerichtsteam (l'équipe judiciaire) – begünstigen den Einsatz dieser Arbeitsweise, ohne sie jedoch zu garantieren. Die Arbeitskollektive, die sich von den vorgeschriebenen institutionellen Regelungsbereichen unterscheiden, diese aber nicht ersetzen, werden heute eindeutig als wesentlich für die Qualität des Lebens am Arbeitsplatz, die Qualität und die Effizienz der Arbeitsorganisation identifiziert.

**Eine Arbeit, die Sinn ergibt**, ist die zweite wesentliche Ressource. Wir verwenden eine Definition des Sinns der Arbeit, die in der Arbeitspsychologie üblich ist und ihn durch drei Dimensionen charakterisiert: das Gefühl der Nützlichkeit für denjenigen, der die Arbeit ausübt (bewerteter Nutzen für die Empfänger der Arbeit sowie für die Gesellschaft insgesamt), die Überzeugung, in Übereinstimmung mit professionellen Werten und Normen tätig zu sein und die Möglichkeit, die eigenen beruflichen Fähigkeiten bei der Arbeit einzusetzen, dabei weiter dazuzulernen und die Ergebnisse der eigenen Tätigkeit zu verbessern. Diese Dimensionen wurden durch die Äußerungen von Unwohlsein seitens der Akteure in der Justiz deutlich in Frage gestellt: der Eindruck, „zu rennen, ohne irgendwohin zu gehen“, ständige Reformen zu erdulden, die den Sinn der Arbeit verschwimmen lassen und den Erwartungen der Rechtsuchenden nicht gerecht zu werden. Hartmut Rosa hat unter anderen aufgezeigt, wie sehr das Gefühl, seine Arbeit gut zu machen, auf dem Streben nach einem Ergebnis beruht, das der Praktiker im Laufe seiner Praxis anpassen können muss, wodurch er ein Gefühl der Leistungsfähigkeit verspürt, das den Sinn verstärkt, den er in seiner Tätigkeit findet. Die Managementlogiken neigen jedoch dazu, Zwischenziele festzulegen (einen Arbeitskalender erstellen, ein Projekt definieren, quantifizierte Ziele erreichen etc.), die die Endziele der Arbeit (ein Urteil fällen etc.) ersetzen. Unter diesen Bedingungen verliert die Arbeit ihren Sinn.

## **ANSTELLE EINES FAZITS**

Die Studie macht schließlich deutlich, dass sich der Sinn der Arbeit für die Fachkräfte in der Justiz (wie für andere auch) trotz des Berufungscharakters der ausgeübten Berufe nicht auf die subjektive Beziehung des Individuums zu seiner Tätigkeit oder seinem Beruf beschränkt. Die Arbeitskollektive, die organisatorischen Faktoren, die Räume für Reflexivität (die es erlauben, Feedback zu erhalten für das, was man tut), stellen Ressourcen dar, die dazu beitragen können, dass jeder sich mehr als Akteur seiner Arbeit wahrnimmt und sich im beruflichen Umfeld anerkannt fühlt.

Nach Abschluss dieser Analysen formulieren wir keine Empfehlungen. Warum? Das Institut wurde gegründet, um eine aktive Schnittstelle zwischen Wissenschaftlern, Fachkräften und institutionellen Verantwortlichen zu gewährleisten und die Bedürfnisse, Forderungen und Erwartungen der Bürger im Bereich der Justiz besser zu berücksichtigen. Der Mehrwert einer Studie wie der vorliegenden kann nur auf dieser Mischkultur beruhen, die es ermöglicht, ein und denselben Untersuchungsgegenstand aus einer Vielzahl von Blickwinkeln zu betrachten. Unser Anspruch ist es, den Akteuren und Akteurinnen des Rechts und der Justiz konzeptuelle Ressourcen und Inspirationen zur Verfügung zu stellen, die ihnen helfen, ihre Aufgabe, ihre öffentliche Politik oder ihre Praxis anders zu gestalten. Wir hoffen auch, der Forschung von Nutzen zu sein, indem wir neue Forschungsfelder aufzeigen und ihre Arbeiten im Licht der Sichtweisen und Erfahrungen der Akteure und Akteurinnen der Justiz betrachten.



## **Die Arbeit in der Gerichtsbarkeit: Eine multidisziplinäre Analyse**

*Ausgangspunkt der Überlegung sind die zahlreichen Äußerungen des Unwohlseins seitens der Fachkräfte in der Justiz, seien es Richterinnen und Richter, Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Jenseits des persönlichen Leids werden der Mangel an bereitgestellten Mitteln, die Arbeitsorganisation und das Missverhältnis zwischen der Arbeitsrealität und dem auf einem Qualitätsanspruch basierenden Berufsethos kritisiert.*

*Wie lässt sich erklären, dass die Vertreter dieser Berufe, die in hohem Maße eine Berufung darstellen, einen Sinnverlust bei ihrer Arbeit empfinden?*

*Mit dieser Frage hat sich eine Arbeitsgruppe aus Expertinnen und Experten – Forscherinnen und Forschern verschiedener Disziplinen sowie Praktikerrinnen und Praktikern aus der Justiz – befasst und auf der Grundlage von Erkenntnissen aus den Geistes- und Sozialwissenschaften und insbesondere der Arbeitssoziologie die Arbeit der Akteurinnen und Akteure der Justiz auf Augenhöhe mit Frauen und Männern und aus nächster Nähe zur Tätigkeit in den Gerichten untersucht.*

*Die vorgelegte Studie befasst sich zunächst mit dem Einfluss der Beschleunigung und der Individualisierung der Arbeit – modernen Phänomenen, die teils widersprüchliche Anforderungen mit sich bringen.*

*Vier Charakteristika wurden untersucht: das Ausufern der Arbeitszeiten, das von der großen Mehrheit der Fachkräfte in der Justiz beschrieben wird, die Intensivierung und Fragmentierung der Arbeit, der Stellenwert, den das Reporting einnimmt, sowie die Auswirkungen der neuen Arbeitsinstrumente und schließlich die Schwächung der Berufslogiken. Die Studie zeigt schließlich, inwiefern angesichts des Ausmaßes der festgestellten Entwicklungen die Arbeitskollektive und die Ansatzpunkte, die es ermöglichen, auf den Sinn der Arbeit einzuwirken, grundlegende Ressourcen darstellen.*

*Die Justiz lässt sich nicht auf ihre verfahrenstechnische oder institutionelle Funktionsweise reduzieren, geschweige denn auf die Einschätzung der individuellen Verantwortung ihrer einzelnen Vertreterinnen und Vertreter: Sie wird tagtäglich durch die beruflichen Handlungen der Praktikerinnen und Praktiker verkörpert. Die vorliegende Studie untersucht die bestehenden Abläufe und zeigt die Rolle der Arbeitsorganisation für die Qualität der Justiz und die Wahrnehmung durch ihre Akteurinnen und Akteure auf.*



**Anne-Sophie de Lamarzelle** ist Richterin und Verantwortliche für Studien und Forschung am IERDJ.

**Valérie Sagant** ist Richterin und Leiterin des IERDJ.

**Mélanie Vay** ist Doktorin der Politikwissenschaft und Verantwortliche für Studien und Forschung am IERDJ.

An der Untersuchung haben mitgearbeitet: Pierre Berlioz, Estelle Cros, Jean Danet, Yoann Demoli, Véronique Duveau, Jean-Christophe Gracia, Stéphanie Kretowicz, Joëlle Munier-Pacheu, Cécile Vigour, Laurent Willemmez.

Innerhalb des IERDJ haben mitgewirkt: Sarah Albertin, Laure Marcus, Stéphane Nafir-Gouillon, Florence Noire, Hélène Yazdanpanah.





# **Trabalho no tribunal: uma análise multidisciplinar**

**ANNE-SOPHIE DE LAMARZELLE  
VALÉRIE SAGANT  
E MÉLANIE VAY**

**PREFÁCIO Y RESUMO**

## PREFÁCIO

Consciente das inúmeras manifestações de desânimo e protesto dos profissionais da justiça relativamente às condições em que exercem a sua profissão no final de 2021, a Assembleia Geral do IERDJ quis promover uma linha de trabalho relacionada com as identidades profissionais, as práticas e o sentido das profissões jurídicas e da justiça. Para o efeito, o Instituto lançou convites à comunidade científica para a realização de projetos de investigação no início de 2022 e no início de 2023, que conduziram ao lançamento de investigações em diversos domínios: a identidade profissional dos advogados e advogadas e o conceito de equipa junto de magistrados e magistradas<sup>1</sup>.

Paralelamente, a equipa do Instituto começou a trabalhar na publicação deste estudo. Este é o segundo estudo a ser publicado pelo Instituto, que decidiu criar esta coleção para divulgar o trabalho coletivo de investigadores, académicos e profissionais, com o objetivo de fornecer ao IERDJ uma visão geral das questões contemporâneas. Este estudo é o resultado de um trabalho realizado entre maio de 2022 e setembro de 2023 por um grupo de reflexão que reuniu investigadores e profissionais do direito, tendo ouvido vários especialistas. O presente documento apresenta os resultados desse trabalho. Foi, em grande medida redigido por Anne-Sophie de Lamarzelle, sob a minha direção, com a colaboração de Mélanie Vay e a participação de Sarah Albertin, Laure Marcus, Stéphane Nafir-Gouillon, Florence Noire e Hélène Yazdanpanah, todos responsáveis pelos estudos e pela investigação no Instituto. Gostaria de agradecer

---

1. Sophie Harnay (ed.), "A identidade profissional dos advogados em detrimento da economia? Uma análise multidisciplinar dos valores da profissão", Lionel Jacquot e Sylvie Pierre-Maurice (orgs.), "Os agentes das secretarias dos tribunais: os atores centrais na equipa à volta dos magistrados", Mathilde Darley, Diane Gattet e Jérôme Pélisse (orgs.), "Fazer equipa na sombra do juiz. O papel dos assistentes dos magistrados na tomada de decisões de justiça em França", Didier Cholet (ed.), estudo de direito comparado «As profissões de assistência à função jurídica».

sinceramente aos membros do grupo de reflexão pela sua participação ativa: Pierre Berlioz, Estelle Cros, Jean Danet, Yoann Demoli, Véronique Duveau, Jean-Christophe Gracia, Stéphanie Kretowicz, Joëlle Munier-Pacheu, Cécile Vigour e Laurent Willemez. Gostaria também de agradecer a todos os peritos que nos dispensaram algum do seu tempo.

A fim de garantir a total independência e liberdade de cada participante, as nossas reuniões inspiraram-se na regra de Chatham House.<sup>2</sup> Apenas a identidade dos participantes é especificada, e este documento foi redigido pela equipa do Instituto, sob a minha responsabilidade. Porque muitas vezes sintetizam muito bem uma realidade complexa, destacámos as declarações ouvidas durante as sessões de grupo ou em eventos sobre o mesmo tema.

No presente estudo, optámos por uma abordagem necessariamente fragmentada do vasto tema que nos é apresentado. Ao aprofundar um ângulo, estamos apenas a revelar ainda mais a dimensão das questões não resolvidas. De acordo com a nossa missão, esforçar-nos-emos por partilhar amplamente as análises deste estudo, com vista a uma maior reflexão.

Valérie SAGANT,  
diretora do IERDJ

---

2. "Quando uma reunião, ou qualquer parte dela, é conduzida ao abrigo da Regra de Chatham House, os participantes são livres de utilizar as informações recolhidas na reunião, mas não devem revelar a identidade ou afiliação das pessoas de onde provêm as informações, nem devem revelar a identidade de outros participantes."

## RESUMO

Previsto para o outono de 2021, o trabalho que conduziu a esta publicação desenrolou-se obviamente num contexto único. O ponto de partida da nossa reflexão foram as numerosas manifestações de mal-estar dos profissionais da justiça. Se a emoção suscitada pelo suicídio de um jovem magistrado e pelo chamado manifesto dos "3.000"<sup>3</sup> publicada em novembro de 2021 por - na realidade, mais de 7.500 magistrados e funcionários judiciais - deixaram a sua marca no espírito das pessoas, os advogados, funcionários judiciais e juizes têm vindo a alertar para as suas condições de trabalho há muitos anos. Ao sublinhar "a grande discrepância entre a nossa vontade de fazer uma justiça de qualidade e a realidade do nosso trabalho quotidiano" e ao rejeitar "uma justiça que não ouve [...], que tudo cronometra e contabiliza", este manifesto apontava não só para a falta de meios, mas também para as dificuldades de organização e, em última análise, para o sentimento de que o próprio trabalho dos profissionais da justiça estava a perder sentido. Nos últimos anos, têm sido muitas as manifestações de insatisfação no local de trabalho, vindas de todas as áreas do sistema de justiça, relacionadas sobretudo com as distorções entre a realidade vivida no quotidiano e a ética profissional assente na exigência de qualidade e na vontade de fazer bem o seu trabalho. Para além do sofrimento pessoal, são também postos em causa o baixo nível de recursos atribuídos e a própria organização do trabalho nos tribunais.

Lançado também no outono de 2021, por iniciativa do Conselho Superior da Magistratura, foi realizado um trabalho em vários domínios, que culminou num relatório exaustivo na primavera de 2022, que também identificou uma crise grave no sistema judicial. A inadequação dos recursos afetados ao sistema judicial - denunciada há décadas - é claramente estabelecida, e a situação da instituição é descrita como

---

3. Apelo de 3.000 magistrados e uma centena de funcionários judiciais: "Não queremos mais uma justiça que não ouve e que cronometra tudo", Collectif, Le Monde, 23 de novembro de 2021.

"em avançado estado de degradação". Para além da "notória insuficiência de meios", a comissão do Conselho Superior da Magistratura sublinhou ter ficado particularmente impressionado com dois fatores: "Se a justiça se transformou constantemente nos últimos trinta anos, a reflexão sistémica sobre o seu funcionamento foi insuficiente", num contexto em que "as missões da justiça e o seu papel na sociedade se desmultiplicam".

Neste contexto, a Lei de Orientação e de Programação para a Justiça prevê o recrutamento de 10 000 agentes suplementares até 2027, o que constitui um facto inédito na história orçamental contemporânea do Ministério<sup>4</sup>. Durante as suas saudações para 2024, o Ministro da Justiça referiu

que já tinham sido recrutados 1 000 magistrados adicionais e 1 050 funcionários judiciais adicionais desde 2017, e sublinhou o crescimento do orçamento do Ministério (+44% desde 2020 e previsão: +60% em 2027). Além disso, o Ministério da Justiça lançou uma série de medidas que declinavam muitas das conclusões do relatório do Conselho Superior da Magistratura.<sup>5</sup>

O IERDJ procurou fazer uma análise distinta, examinando o trabalho dos intervenientes no sistema de justiça do ponto de vista dos homens e mulheres que exercem a sua atividade, nomeadamente nos tribunais. Esta **análise** micro, por oposição aos dados macro dos ministérios e instituições públicas, baseia-se **em contributos das ciências humanas e sociais, nomeadamente da sociologia do trabalho**. Perante esta crise do sistema de justiça, o nosso objetivo com esta publicação é propor grelhas de análise centradas

---

4. De acordo com o relatório do Tribunal de Contas, também publicado no outono de 2021, o orçamento atribuído ao funcionamento do sistema de justiça aumentou 22% entre 2011 e 2021: "Melhorar a gestão do serviço público de justiça. Desafios estruturais para a França", Tribunal de Contas, outubro de 2021.

5. Apresentado, nomeadamente, no Ato de Orientação e Programação para o Ministério da Justiça 2023-2027.

na vida profissional, na sua organização e nas percepções daqueles que para ela contribuem.

Com base na investigação empírica existente, pudemos realçar os sentimentos das pessoas envolvidas. Embora algumas das descrições possam parecer desatualizadas ou incompletas, considerámos que ilustravam com exatidão as dificuldades e os êxitos. O nosso estudo limita-se a determinadas profissões: advogados, funcionários judiciais, diretores de serviços de registo judicial e magistrados judiciais e administrativos. Não foi possível analisar em profundidade as novas profissões que se desenvolveram nos tribunais judiciais e que são objeto de um novo estatuto sob a designação de adido de justiça, apesar de lhes termos dedicado uma jornada de estudo em 8 de junho de 2023. O nosso trabalho sobre a identidade profissional deverá continuar, uma vez que o grupo de reflexão considera que muitas das conclusões e chaves de compreensão resultantes da análise poderão ter eco para além das profissões aqui estudadas.

O que contribuiu para a atual crise do sistema judicial  
Muitos fatores contribuem para as observações por vezes desesperadas dos profissionais. Sem pretendemos fazer um estudo histórico, podemos salientar que muitos deles são bem conhecidos e estão bem documentados.

**A falta de recursos é** denunciada há décadas. Desde 2004, a Comissão Europeia para a Eficácia da Justiça (CEPEJ) publica um relatório bienal que estabelece o montante das despesas públicas, calculadas por habitante, consagradas à justiça (incluindo o funcionamento dos tribunais, o Ministério Público e a assistência judiciária). Os maus resultados de França contribuíram muito para objetivar, tornar visível e imediatamente perceptível a falta de recursos atribuídos à instituição, mesmo que os números brutos continuem a merecer cautela na sua utilização<sup>6</sup>. O último ciclo baseado

---

6. Por exemplo, o número de juízes inclui apenas os juízes profissionais



nos dados de 2020 mostra que o orçamento da justiça per capita em França é de 72 euros, em comparação com 82 euros em Itália, 87 euros na Bélgica e em Espanha e 140 euros na Alemanha.

Um segundo parâmetro foi desde há muito identificado como um fator de deterioração das condições de trabalho dos profissionais da justiça: **a inflação das normas**. Já em 1991, o Conselho de Estado alertava para a extensão e a proliferação da legislação e sublinhava a excessiva complexidade e a instabilidade das normas<sup>7</sup>, observação que o Conselho Nacional de Avaliação de Normas também tinha feito<sup>8</sup>. O volume das normas aplicáveis e o ritmo das reformas prejudicam a legibilidade do direito, tanto para os profissionais como para os utilizadores, ao mesmo tempo que aumentam a carga de trabalho dos profissionais que têm de aprender a dominar os novos textos. Por exemplo, o número de palavras publicadas no Jornal Oficial mais do que duplicou entre 2002 e 2021, e os códigos, que deveriam facilitar a pesquisa das normas aplicáveis, também aumentaram de volume.

Um terceiro parâmetro diz respeito ao **aumento do recurso aos tribunais** administrativos e judiciais, nomeadamente entre 1970 e 2000. Embora seja difícil avaliar objetivamente a procura de justiça, os recursos judiciais são registados:

---

e os juizes dos tribunais de comércio e dos tribunais de trabalho não são contabilizados em França

.

7. "Da segurança jurídica", 1991; "Segurança jurídica e complexidade do direito", 2006; "Simplificação e qualidade do direito", 2016; "Medir a inflação normativa", 2018; "O utilizador do primeiro ao último quilómetro: um fator de eficácia da ação pública e uma exigência democrática", 2023.

8. Relatório da CNEN de 17 de fevereiro de 2021 sobre a inteligibilidade e a simplificação das normas aplicáveis às autoridades locais e regionais ao serviço da transformação da ação pública

.

em termos de fluxos, os recursos aos tribunais judiciais mantiveram-se relativamente estáveis entre 2005 e 2019<sup>9</sup>, mas o elevado número de processos ainda por julgar não foi reduzido<sup>10</sup> e o número de novos processos registados anualmente pelos tribunais administrativos continua a aumentar<sup>11</sup>.

**Para além destes parâmetros específicos, duas grandes mudanças sociais têm tido um grande impacto no trabalho em geral: a aceleração e a individualização, ambas com que se confrontam atualmente os profissionais do sistema de justiça.** A evidenciação dos mecanismos e paradoxos resultantes destes fenómenos permitiu-nos compreender melhor os constrangimentos no trabalho e os sentimentos dos atores do sistema de justiça. Verificámos que um dos temas principais das observações e queixas dos profissionais de justiça é o de que “tudo anda muito depressa”. Para analisar estas perceções, recorreremos ao trabalho de Hartmut Rosa, que define **a aceleração como a grande experiência da modernidade**. Segundo o autor, nas últimas décadas, a aceleração afetou a inovação técnica (transportes, comunicações, biotecnologias, etc.), a mudança social (o ritmo da inovação cultural e social é mais rápido do que o das gerações) e o ritmo de vida (aumento do número de episódios e ações por unidade de tempo). Numa altura em que estamos a desenvolver muitas ferramentas para poupar tempo, por exemplo, na comunicação ou nos transportes, temos a sensação de que estamos a ficar sem tempo.

Uma das dinâmicas desta aceleração é **a intensificação dos ritmos quotidianos**: fazemos mais coisas em menos tempo, incluindo no local de trabalho. O corolário deste facto é a

---

9. Fazer justiça aos cidadãos, relatório da comissão do Conselho Superior da Magistratura, abril de 2022, p. 37-41.

10. *Ibid.* p. 39

11. Conselho de Estado, Relatório sobre a atividade pública jurídica e consultiva das jurisdições administrativas em 2022, <https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/rapports-d-activite/rapport-public-2022-des-jurisdictions-administratives>

fragmentação das tarefas profissionais: tarefas numerosas e variadas - interrompidas porque é preciso responder aos imperativos de adaptabilidade e de produtividade. A organização do tempo é também marcada pela necessidade de articular e conciliar múltiplas temporalidades que se acumulam ou competem entre si. Hartmut Rosa sublinha também o paradoxo destas situações de aceleração, que podem conduzir a abrandamentos devido à dessincronização dos processos de trabalho: num ambiente de trabalho em que os processos estão intimamente ligados entre si, "o que pode ir mais depressa é sempre abrandado ou travado pelo que vai mais devagar". Estas descrições têm um forte eco no sistema judicial. Por exemplo, o relatório do Conselho Superior da Magistratura sobre a Justiça e vários estudos de investigação mostraram claramente como a aceleração dos procedimentos pode, por sua vez, gerar estrangulamentos, dessincronização, desorganização morosa e atrasos que se repercutem de um sector para outro na tramitação dos processos judiciais.

**A individualização foi a segunda tendência societal** que analisámos. Definida na sociologia como a capacidade adquirida pelos indivíduos de se definirem a si próprios e não de acordo com as prescrições sociais ou morais dos grupos a que pertencem, a individualização tem inúmeros efeitos no mundo do trabalho, pelo qual a sociologia do trabalho se tem interessado. O fenómeno da individualização no local de trabalho tem vantagens óbvias em termos de realização pessoal e de maior consideração de fatores individuais, como o talento pessoal ou a motivação para determinadas tarefas. Mas, para além disso, os investigadores identificaram os efeitos desta tendência, que exige de cada um forte compromisso pessoal com o seu trabalho, a mobilização da sua personalidade e das suas emoções, como se a realização no trabalho se tornasse um objetivo obrigatório.

A individualização tem outros efeitos paradoxais. A responsabilidade individual pelo trabalho choca com a sua realidade coletiva: o contexto moderno caracteriza-se por uma forte

interdependência entre as pessoas no trabalho; poucas tarefas são completamente isoladas; a maioria requer a interação entre diferentes pessoas. No entanto, as falhas organizacionais no local de trabalho não são pensadas a nível coletivo, mas a responsabilidade por elas é transferida para o indivíduo. Os chefes de projeto e os gestores locais são frequentemente paliativos individuais para as complexidades organizacionais. Neste sentido, a individualização, que coloca a responsabilidade pelo próprio trabalho num ambiente sujeito a múltiplos constrangimentos sobre os quais não se tem qualquer controlo, não garante necessariamente uma maior autonomia individual.

Se a individualização no trabalho não foi, tanto quanto sabemos, objeto de estudos específicos no âmbito da justiça, e se o trabalho do advogado, do funcionário judicial ou do juiz continua a ser, em certa medida na realidade e provavelmente mais no imaginário coletivo, um trabalho realizado a sós, esta grelha analítica pareceu-nos refletir largamente as situações descritas pelos atores ou observadas pelos investigadores. O funcionamento do sistema de justiça no seu todo é marcado por fortes interações que ligam os vários profissionais em prazos mais ou menos limitados - um ambiente em que a responsabilização pessoal tem vindo a aumentar de forma acentuada, numa tentativa de resposta à desordem institucional. Esta tendência tem sido marcada tanto pela forma como os processos são tratados como pelos prazos de julgamento. Embora as grelhas de avaliação tendam agora a ter em conta o ambiente de trabalho, os atores da justiça continuam a ser avaliados, em grande parte, pelas suas qualidades ou limitações pessoais em termos de competências, aptidões e capacidade de desempenho.

A análise do trabalho nos tribunais não pode ignorar dois outros fenómenos importantes que reforçam e são reforçados pela aceleração e pela individualização. O primeiro é o da **nova gestão pública**, que se difundiu a partir da década de 1980 com o objetivo de melhorar a eficácia dos serviços públicos e de dar poder aos responsáveis pela administração,

com base em instrumentos e princípios utilizados no sector privado. Esta escola de pensamento inspirou largamente as políticas públicas, muitas vezes sem ser formalmente identificada. Em poucas palavras, caracteriza-se pela importância atribuída à gestão - e não à administração - do serviço público. A responsabilidade pelos resultados da gestão pública recai sobre os gestores e não sobre os decisores políticos. A tónica é colocada nos indicadores operacionais e não no conteúdo das próprias missões. A literatura científica debruçou-se sobre a transferência de responsabilidades que este tipo de gestão provoca. A cultura de gestão incita o gestor a renovar constantemente a organização do trabalho, a fixar novos objetivos e a ser inovador, por vezes em detrimento das realidades no terreno ou da necessidade de estabilidade. O elevado nível de mobilidade destes gestores pode conduzir a uma perda prejudicial da memória organizacional. Mesmo que pareça essencial medir e objetivar os resultados e o desempenho dos serviços através de números, esta medição baseia-se numa abordagem individual das atividades e esta grelha analítica não reflete toda a realidade no terreno.

Por último, há uma outra evolução que está a ter um grande impacto no trabalho quotidiano dos profissionais da justiça: **a introdução de ferramentas tecnológicas e digitais**. Esta transformação está longe de estar concluída. Estas tecnologias afetaram a organização das audiências e das comparências em tribunal, com o desenvolvimento da videoconferência; afetam diretamente os modos de interação e de comunicação entre os profissionais e com os litigantes, com a introdução de interfaces para a apresentação de processos em tribunal, a apresentação de alegações e a receção de notificações. O desenvolvimento da inteligência artificial generativa abre novas perspetivas para as ferramentas de apoio à investigação jurídica e à tomada de decisões, enquanto as plataformas de resolução de litígios em linha renovam a oferta de serviços jurídicos. Não pretendemos aqui fazer um balanço destas transformações, que estão longe de estar estabilizadas, mas devem ser tidas em conta para avaliar as mudanças na organização do trabalho e as alavancas que podem ser previstas

para as melhorar. Vários relatórios institucionais, entre os quais o do Conselho Superior da Magistratura, documentaram amplamente as dificuldades de implementação das ferramentas digitais no sistema judiciário, correndo por vezes o risco de tornar invisíveis os progressos realizados. Embora a melhoria destas ferramentas seja uma prioridade para o Ministério, os estudos revelam que, por vezes, os profissionais as consideram como uma reformulação do conteúdo do seu trabalho e como uma forma de desqualificação. Muitos queixam-se de ter de efetuar as suas próprias tarefas de introdução de dados, de digitalização ou de formatação, que consideram não serem da sua responsabilidade. Quase todos assinalam também o facto de as ferramentas online contribuírem para o sentimento de aceleração do trabalho: respostas imediatas, pedidos de todos os lugares e a todo o momento, diluição da definição dos espaços de trabalho, etc.

## **QUATRO ABORDAGENS CONTEMPORÂNEAS DO TRABALHO NOS TRIBUNAIS**

Recorrendo a trabalhos empíricos e a quadros analíticos das ciências da gestão, da sociologia do trabalho, da ergonomia e da psicologia do trabalho, identificámos **quatro características atuais do trabalho dos profissionais da justiça**, que considerámos útil focar, dado o seu impacto no modo como as pessoas se sentem.

**1. O esgotamento do tempo.** O trabalho começou por evidenciar uma relação com o tempo em tensão, semelhante a uma forma de esgotamento dos recursos de tempo, amplamente documentada não só pelas organizações profissionais, mas também pela investigação. Esta sobrecarga de tempo caracterizou-se por uma confusão entre tempo pessoal e tempo profissional; os períodos de licença dos magistrados, tanto administrativos como judiciais, são muito frequentemente preenchidos com a redação de acórdãos ou com a preparação de audiências - períodos que não são contabilizados como parte do seu tempo de trabalho; Os funcionários judiciais são obrigados a trabalhar em regime de permanência (noites,

fins-de-semana e feriados), bem como para as audiências tardias, correndo o risco de não poderem recuperar essas horas se estas se acumularem demasiado depressa; os advogados descrevem um tempo tomado pelos seus clientes que, auxiliados pelas comunicações digitais, exigem interações instantâneas; os que trabalham em colaboração estão sujeitos a um elevado grau de flexibilidade exigido pelos seus empregadores. Muitas pessoas falam do seu sentimento de culpa enquanto pais, quando sentem que não dedicam tempo e atenção suficientes aos seus filhos e aos que os rodeiam.

**2. Intensificação e fragmentação do trabalho.** A intensificação, estreitamente ligada à aceleração do trabalho, é sobretudo o resultado da pluriatividade quotidiana. A descrição do dia de trabalho, tanto pelas pessoas implicadas como pelos investigadores, mostra a dispersão das atividades: preparação das audiências ou dos encontros, pesquisa jurídica, comparência nas audiências, encontros com clientes ou parceiros, redação, reuniões de coordenação e resposta a pedidos, etc., podem ter lugar num espaço de tempo muito curto. Também neste caso, o imediatismo das interações favorece este sentimento de intensificação. Neste contexto, a organização e a disciplina pessoais (não responder a mensagens de correio eletrónico que não sejam urgentes, por exemplo) são questões essenciais e talvez ainda pouco ensinadas.

**3. A importância de reportar e o desenvolvimento de novos instrumentos de trabalho.** Os instrumentos de trabalho têm um duplo objetivo: realizar um ato profissional necessário (recorrer ao tribunal, transmitir documentos) e estabelecer uma medida da atividade profissional. São criticadas pelos seus utilizadores quando não realizam automaticamente esta tarefa e exigem o preenchimento de outros quadros. Antes de poderem aligeirar certas tarefas, estes instrumentos, essencialmente digitais, geram uma necessidade de formação e de familiarização importante e morosa. O tribunal foi por vezes descrito como uma grande máquina de contabilidade; os funcionários judiciais e os diretores das secretarias judiciais queixam-se frequentemente de que passam uma

boa parte do seu tempo de trabalho a preencher os quadros de avaliação das atividades, em vez de exercerem as suas funções. Algumas práticas dos advogados também exigem que eles mantenham registos muito precisos do número de horas trabalhadas em cada caso. Embora seja evidente que qualquer organização do trabalho deve assentar numa visão clara da sua realidade, esta parece basear-se demasiado nos números. Nas palavras de um filósofo que foi ouvido durante o nosso trabalho, "presta-se mais atenção aos sinais do que à realidade". Existe o risco de a avaliação da atividade se confundir com a avaliação do próprio trabalho, quando os indicadores apenas mostram os sinais escolhidos (tempos de tratamento, número de pessoas ouvidas, taxa de sucesso em relação aos pedidos, etc.) e se concentram no que pode ser contado. Nestas condições, como é que nos podemos aperceber das ações profissionais, da sua qualidade e, sobretudo, da sua coerência na interação com os outros profissionais que contribuem para o trabalho da justiça? Os profissionais exprimem frequentemente o receio de que a qualidade do seu trabalho seja avaliada apenas com base num número muito reduzido de critérios puramente numéricos.

**4. A fragilização da lógica das profissões.** Entre o sentimento de desqualificação sentido por alguns profissionais e a visão parcial da atividade dada pelos números, as representações das profissões são de tal forma afetadas que podemos concluir que a lógica das profissões está a ficar fragilizada. A noção de profissão remete não só para o resultado de uma atividade, mas também para a forma como este é alcançado, integrando saberes profissionais, regras comuns e práticas aceites, construindo assim uma identidade profissional. Muitos estudos sociológicos mostraram até que ponto as lógicas de gestão e as lógicas profissionais podem entrar em conflito nas organizações de trabalho, quando os instrumentos de gestão tendem a favorecer a normalização das práticas, a formalizar os processos e, por vezes, a estabelecer prescrições contra o saber-fazer profissional personalizado. Para além do sofrimento ético que estas situações podem gerar, elas criam aquilo a que os sociólogos chamam uma



“desconexão” entre a visão de gestão que visa garantir o respeito das normas e o nível das atividades operacionais. A avaliação da atividade em números e de forma normalizada não tem em conta todas as competências profissionais que são mobilizadas ao longo do dia, nomeadamente a escuta, a reflexão e o apoio aos litigantes ou aos colegas. Algumas profissões, como a dos funcionários judiciais, condenaram veementemente a desvalorização das competências profissionais que, na sua opinião, estes processos geram.

## **RECURSOS AINDA POR MOBILIZAR**

Se a análise do trabalho dos profissionais da justiça resultante deste estudo revela muitas dificuldades, e mesmo sofrimento, ela permite, no entanto, do ponto de vista da sociologia do trabalho em particular, **identificar alguns recursos fundamentais.**

**A força dos coletivos de trabalho e do trabalho em equipa** é um recurso essencial bem documentado. Os coletivos informais desempenham um papel estruturante tanto na manutenção da saúde física e mental dos trabalhadores como na regulação dos disfuncionamentos, na gestão das dificuldades e da complexidade do trabalho e do stress daí resultante. Estes grupos informais, que não fazem parte de nenhuma estrutura organizacional, favorecem a partilha de conhecimentos e de experiências, bem como o apoio profissional e emocional e a entreajuda. Contribuem, assim, para uma certa serenidade no local de trabalho, ajudando as pessoas a enfrentar os vários constrangimentos que fazem parte de qualquer atividade profissional. Nos tribunais, estes grupos informais são por vezes completados por grupos mais formalizados, ainda que díspares, como os grupos de trabalho ou as iniciativas de apoio à prática, como a intervenção. São também promovidos grupos mais organizados para favorecer uma visão interdisciplinar de uma mesma atividade, por exemplo, para os litígios relativos à violência doméstica nos tribunais, que reúnem todos os intervenientes, para além das divisões organizacionais habituais (cível-penal, Ministério

Público-sede, secretaria-juizes, intervenientes externos, etc.). Estes grupos favorecem igualmente a regulação das tensões e a expressão dos desacordos. A investigação ergonómica demonstrou a importância destas instâncias formais e informais para evitar a retração ou a tensão paralisante em caso de conflito no local de trabalho.

O trabalho em equipa, por outro lado, é definido como um grupo de pessoas que trabalham em conjunto num projeto comum relacionado com a execução de tarefas atribuídas à instituição, permitindo que a organização cumpra as suas missões. No entanto, o trabalho em equipa não pode ser decretado. Para além da ligação entre várias tarefas, o que caracteriza uma equipa é a sua capacidade de trocar ideias e chegar a acordo. Quadros institucionais como os que estão a surgir hoje em dia - a equipa jurisdicional, por exemplo - encorajam este tipo de trabalho, mas não o garantem. Distintos da regulação institucional, mas não a substituindo, os coletivos de trabalho são hoje claramente identificados como essenciais para a qualidade de vida no trabalho e para a qualidade e eficácia da organização do trabalho.

**O trabalho com sentido** é um segundo recurso essencial. Adotámos uma definição do sentido do trabalho comum à psicologia do trabalho, que o caracteriza em três dimensões: o sentimento de utilidade para a pessoa que faz o trabalho (utilidade avaliada em termos dos destinatários do trabalho e da sociedade no seu conjunto), a convicção de trabalhar de acordo com os valores e normas profissionais e a capacidade de aplicar as suas competências profissionais no seu trabalho, continuando a aprender e a melhorar os resultados da sua atividade. Estas dimensões foram fortemente postas em causa nas expressões de mal-estar dos profissionais da justiça: a impressão de «andar às voltas sem chegar a lado nenhum», de estar sujeito a reformas constantes que esbatem o sentido do trabalho e de não corresponder às expectativas dos litigantes. Hartmut Rosa mostrou, entre outros, como o sentimento de fazer bem o seu trabalho se baseia na procura de um resultado que os profissionais de-

vem poder ajustar à medida que avançam, experimentando assim um sentimento de eficácia que reforça o sentido do seu trabalho. No entanto, o pensamento de gestão tende a criar objetivos intermédios (estabelecer um calendário de trabalho, definir um projeto, atingir objetivos quantificados, etc.) que substituem os objetivos finais do trabalho (julgar, etc.). Nestas condições, o trabalho perde o seu sentido.

## **EM CONCLUSÃO**

No final, o estudo mostra que para os profissionais da justiça (como para outros), apesar da dimensão vocacional das funções que desempenham, o sentido do trabalho não pode ser reduzido à relação subjetiva do indivíduo com a sua atividade ou profissão. Os grupos de trabalho, os fatores organizacionais e a reflexividade (permitir o feedback sobre o que fazemos) são recursos que podem ajudar cada indivíduo a sentir-se mais envolvido no seu trabalho e reconhecido na comunidade profissional.

Na sequência destas análises, não estamos a fazer recomendações. Porquê? O Instituto foi criado para proporcionar uma interface ativa entre cientistas, profissionais e responsáveis institucionais, e para melhor ter em conta as necessidades, exigências e expectativas dos cidadãos em matéria de justiça. O valor acrescentado de um estudo como este só pode assentar nesta cultura mista que permite olhar para o mesmo objeto de estudo com uma multiplicidade de abordagens. A nossa ambição é fornecer aos atores do direito e da justiça recursos conceituais ou inspirações que os ajudem a conceber de forma diferente a sua missão, a sua política pública ou a sua prática. Esperamos também ser úteis ao mundo da investigação, identificando novas áreas a explorar e iluminando o seu trabalho com a visão e a experiência dos atores do sistema de justiça.

## Trabalho nos tribunais: uma análise multidisciplinar

*O ponto de partida para esta reflexão são as múltiplas manifestações de mal-estar dos profissionais da justiça, sejam eles magistrados ou magistradas, funcionários ou funcionárias, advogados ou advogadas. Para além do sofrimento pessoal, são postos em causa o baixo nível de recursos disponíveis, a própria organização do trabalho e a discrepância entre a realidade da atividade e a ética profissional, resultante da exigência de qualidade.*

*Como explicar que estas profissões, que contudo são em grande parte vocacionais, levem os seus praticantes a constatar uma perda de sentido no seu trabalho?*

*Esta questão foi abordada por um grupo de reflexão constituído por especialistas e peritos - investigadores de várias disciplinas e profissionais do direito - que, com base nos conhecimentos das ciências humanas e sociais, nomeadamente da sociologia do trabalho, se debruçaram sobre o trabalho dos atores da justiça, tanto das mulheres como dos homens, concretamente o trabalho realizado nos tribunais.*

*O estudo proposto analisa, em primeiro lugar, a influência da aceleração do tempo e individualização do trabalho, fenómenos modernos que comportam imposições por vezes contraditórias.*

*São estudadas quatro características: a sobrecarga de tempo descrita por uma grande maioria de profissionais e dos atores, a intensificação e a fragmentação do trabalho, o papel desempenhado pelo reporting e o impacto das novas ferramentas de trabalho e a fragilização da lógica das profissões. Por fim, o estudo mostra como, face à amplitude das mudanças observadas, os coletivos de trabalho e as alavancas que permitem agir sobre o sentido do trabalho constituem recursos fundamentais.*

*A justiça não pode ser reduzida ao seu funcionamento processual ou institucional, e muito menos a uma avaliação da responsabilidade individual dos seus agentes: ela consubstancia-se quotidianamente nos gestos profissionais realizados pelos profissionais. Ao analisar os processos existentes, este estudo evidencia o papel da organização do trabalho na qualidade da justiça e nos sentimentos dos atores.*

**Anne-Sophie de Lamarzelle** é magistrada e diretora de estudos e investigação do IERDJ.

**Valérie Sagant** é magistrada e diretora do IERDJ.

**Mélanie Vay** tem um doutoramento em ciências políticas e é diretora de estudos e investigação do IERDJ.

Colaboradores: Pierre Berlioz, Estelle Cros, Jean Danet, Yoann Demoli, Véronique Dubeau, Jean-Christophe Gracia, Stéphanie Kretowicz, Joëlle Munier-Pacheu, Cécile Vigour, Laurent Willemmez.



**Courriel**

[contact@gip-ierdj.fr](mailto:contact@gip-ierdj.fr)

**Courrier postal**

Institut des études et de la recherche  
sur le droit et la justice  
Ministère de la Justice  
13, place Vendôme  
75042 Paris Cedex 01

**Venir dans nos locaux**

47 bis, rue des Vinaigriers  
75010 Paris

**Retrouvez l'étude au complet et en français sur notre site**

<https://gip-ierdj.fr/fr/publications/le-travail-en-juridiction-analyse-pluridisciplinaire/>

## **À PROPOS DE L'INSTITUT DES ÉTUDES ET DE LA RECHERCHE SUR LE DROIT ET LA JUSTICE (IERDJ) :**

L'IERDJ a pour objet la promotion d'une réflexion originale et prospective, le développement de la recherche et son soutien, ainsi que la mobilisation et la diffusion des connaissances sur les normes, la régulation juridique, les missions et le fonctionnement de la justice, dans tous les champs disciplinaires pertinents. Son action s'adresse à l'ensemble des professionnels concernés, aux acteurs de la recherche et de la formation, comme à un plus large public, sur le plan national, européen et international.



[gip-ierdj.fr](https://gip-ierdj.fr)